

CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS DU DROIT COMMERCIAL

Le droit commercial actuellement applicable en Côte d'Ivoire est issu du traité de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) ratifié par la Côte d'Ivoire. Ce nouveau droit communautaire connaît sans cesse des évolutions, dont la réforme du droit commercial général et du droit des sociétés commerciales.

A coté de ces reformes au plan communautaire, la Cote d'ivoire dans souci d'adapter sa législation aux exigences modernes de l'activité économique a adopté une nouvelle loi sur l'artisanat ainsi que de nombreuses mesures visant faciliter la création des entreprises.

Ces différentes reformes seront abordées dans le cadre de ce cours, de même que les acquis de la discipline, en commençant par la définition et les sources du droit commercial ainsi que les modes de règlement des litiges commerciaux.

1/ LA DEFINITION DU DROIT COMMERCIAL

Le droit commercial est l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent aux actes de commerce, aux commerçants personnes physiques et aux sociétés commerciales dans l'exercice de leurs activités.

Contrairement au droit civil qui est le droit commun, le droit commercial est une branche spéciale du privé. Il fait partie du droit des affaires qui lui-même comprend plusieurs autres disciplines telles que le droit des transports, le droit bancaire, le droit des sûretés, le droit des sociétés commerciales etc.

II / LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL

Il existe des sources internationales ou communautaires et des sources nationales.

A- LES SOURCES INTERNATIONALES OU COMMUNAUTAIRES

Ce sont les actes uniformes du traité de l'OHADA. Ce traité a été signé le 17 octobre 1993 à Port Louis en Ile Maurice. L'OHADA comprend à ce jour 17 pays membres dont la Cote d'Ivoire.

1) Les objectifs de l'OHADA

L'OHADA vise l'harmonisation du droit des affaires des pays membres afin de faciliter les investissements, l'intégration régionale et sous régionale et améliorer l'environnement juridique des entreprises. Pour y parvenir, cette organisation veut mettre en place des règles communes à tous les pays membres dans le domaine du droit des affaires, encourager le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges commerciaux et assurer une formation de qualité aux magistrats et aux professionnels du monde des affaires.

2) Les institutions de l'OHADA

Pour atteindre ses objectifs, l'OHADA s'est doté de 5 organes :

- La conférence des chefs d'Etats et de gouvernements : c'est l'organe suprême qui prend les grandes décisions relatives au traité de l'OHADA
- Le conseil des ministres : il adopte les actes uniformes.
- Le secrétariat permanent : il coordonne l'activité des autres organes et prépare les projets d'actes uniformes. Son siège est Yaoundé au Cameroun.

- La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : elle est compétente pour juger en cassation les affaires relatives à l'application du traité de l'OHADA. Elle est aussi chargée d'harmoniser l'interprétation l'application des actes uniformes dans les Etats-parties. Son siège à Abidjan Plateau.
- L'Ecole Régionale supérieure de la Magistrature (ERSUMA) : elle forme les magistrats et les professionnels du monde des affaires à la connaissance de la législation de l'OHADA, elle est située au Benin.

B- LES SOURCES NATIONALES

1) La constitution

C'est la loi fondamentale qui détermine l'organisation et le fonctionnement de l'Etat ainsi que la transmission du pouvoir politique. La constitution ivoirienne prévoit des principes importants tels que la liberté du commerce et de l'industrie.

2) La loi

C'est l'ensemble des textes votés par le parlement et promulgués par le président de la république. Les lois commerciales non contraires au traité de l'OHADA et aux actes uniformes continuent de s'appliquer en Côte d'Ivoire. Elles sont donc des sources du droit commercial ivoirien. Ex : la loi relative à l'artisanat du 5 juillet 2014.

3) Les règlements administratifs

Ce sont les mesures prises par les autorités administratives. Il s'agit des décrets et des arrêtés. Ex : l'arrêté qui interdisait pour une période donnée, la chasse, la vente et la consommation de la viande de brousse à cause de la maladie à virus Ebola.

4) La jurisprudence commerciale

C'est l'ensemble des décisions de justice rendues par les juridictions commerciales lorsqu'elles sont saisies des litiges commerciaux. Ex : les arrêts de la CCJA ou les décisions du tribunal de commerce.

5) Les usages commerciaux

Ce sont des pratiques habituelles entre commerçants, considérées comme des règles de droit. On distingue :

- Les usages conventionnels ou usages de fait

Ce sont les usages dont l'application dépend de la volonté des parties. Ils ont une valeur supplétive. Ex : dans les contrats de vente, il est fréquent de renvoyer aux usages de la profession en ce qui concerne l'unité de vente, modalités de livraison, le délai de paiement etc.

- Les usages de droit ou usages légaux :

Ce sont les usages auxquels la loi elle-même renvoie. Ils ont un caractère impératif. Ex : la solidarité entre commerçants est présumée.

6) La doctrine

Ce sont des opinions émises par les théoriciens et les praticiens du droit afin d'éclairer le législateur ou d'aider à la bonne compréhension des règles de droit.

III /LE REGLEMENT DES LITIGES COMMERCIAUX

Pour régler le litige qui les oppose, les commerçants peuvent recourir à la justice ou à l'arbitrage.

A- L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN MATIERE COMMERCIALE

En cas de litige, les commerçants peuvent saisir le tribunal de commerce d'Abidjan (compétent à Abidjan et environs) ou les TPI chambres commerciales (pour les villes de l'intérieur). En appel, ils peuvent saisir les chambres commerciales des cours d'appel à l'intérieur. A Abidjan et environs, ils pourront saisir la cour d'appel de commerce d'Abidjan. En cassation, ils peuvent saisir la CCJA lorsque l'affaire implique l'interprétation et l'application du traité de l'OHADA et des actes uniformes.

REMARQUE SUR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN

- Création : c'est une juridiction autonome de premier degré créée par décision présidentielle le 11 janvier 2012 abrogée par la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce.
- Attributions : ce tribunal est compétent concernant les litiges entre commerçants ou entre associés d'une société commerciale ; les litiges relatifs aux actes de commerce ; et la gestion du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM). Le tribunal de commerce juge en premier et dernier ressort toutes les affaires commerciales dont le montant du litige est inférieur à 1 milliard FCFA.

Lorsque le tribunal de commerce est saisi d'une affaire, il doit préalablement tenter de concilier les parties.

- Composition : le tribunal de commerce comprend des juges professionnels (magistrats de carrière), des juges consulaires (opérateurs économiques choisis sur une liste établie par la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire), des greffiers et un personnel Administratif.
- Compétence territoriale : A ce jour, seul le tribunal de commerce d'Abidjan existe. Sa compétence territoriale s'étend ressort territorial du tribunal de 1^{ère} instance d'Abidjan-Plateau et celui du tribunal de 1^{ère} instance de Yopougon. En attendant donc la création de tribunaux de commerce sur toute l'étendue du territoire national, les chambres commerciales des TPI sont compétentes pour juger les affaires commerciales dans les villes de l'intérieur du pays.

NB :IL existe désormais une cour d'appel de commerce d'Abidjan.

B- L'ARBITRAGE

1), Définition

En droit commercial l'arbitrage est un mécanisme de règlement des conflits qui consiste pour des commerçants à choisir arbitre pour régler le litige qui les oppose. Les commerçants ne sont donc pas obligés de recourir à la justice étatique qui est parfois lent et coûteuse.

2) moyens de recours à l'arbitrage

Le recours à l'arbitrage se fait à travers une convention d'arbitrage. Celle-ci peut prendre

deux formes :

- La clause compromissoire : c'est une clause insérée dans un contrat entre commerçants, par laquelle ceux-ci décident de soumettre à un arbitre les litiges qui pourraient naître de l'exécution de leur contrat.
- Le compromis d'arbitrage : c'est une convention par laquelle des commerçants décident de soumettre à un arbitre un litige déjà né.

La décision prise par un arbitre est appelée une sentence arbitrale.

3) Organes charges de l'arbitrage

- La Cour d'Arbitrage de Cote d'Ivoire (CACI)

En Côte d'Ivoire, le recours à l'arbitrage se fait sous l'égide de la Cour d'Arbitrage de Cote d'Ivoire. Elle est créée au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cote d'Ivoire et sa mission est de proposer à ceux qui ne veulent pas aller devant les tribunaux étatiques des modes alternatifs de règlements des différends c'est-à-dire l'arbitrage, la conciliation et la médiation....

- La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage(CCJA)

Elle a deux fonctions :

- Elle est la juridiction suprême concernant les décisions rendues par les juridictions commerciales dans la zone OHADA ;
- Elle est aussi une juridiction arbitrale.

EXERCICES

1) Qu'est-ce que le droit commercial ? Citez deux différences entre les règles du droit commercial et du droit civil.

2) Citez les sources du droit commercial. Quelle en est la principale ?

3) Citez les pays membres de l'OHADA.

4) Citez les actes uniformes de l'OHADA.

5) Citez :

- a- l'organe délibérant de l'OHADA.
- b- l'organe normatif de l'OHADA.
- c- l'organe exécutif de l'OHADA.
- d- l'organe juridictionnel et arbitral de l'OHADA

6) Qu'est-ce qu'une convention arbitrage ?

7) La sentence arbitrale est-elle susceptible de recours ? Si oui devant quelle juridiction ? si non pourquoi ?

8) M. KOUAKOU KAN est un riche planteur de café et de cacao. Voulant profiter d'une opportunité, il a acheté à dame AMINATA, une commerçante 3 tonnes de riz qu'il entend revendre sur divers marchés. Dans leur contrat, M. KOUAKOU KAN et dame AMINATA ont stipulé qu'ils entendent « faire régler leurs différends par un arbitre ».

a- Qualifiez juridiquement cette convention. Justifiez.

b- Un tel acte est-il juridiquement valable entre les parties ? Pourquoi ?

CHAPITRE 2 : LES ACTES DE COMMERCE

Dans l'exercice de leurs activités les commerçants accomplissent des actes de commerce. Ces actes se distinguent des actes civils et obéissent des règles différentes. On classe les actes de commerce en quatre catégories : les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par accessoire et les actes mixtes.

I / LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE

L'acte commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Constituent des actes de Commerce par nature les opérations suivantes :

A- L'achat de biens meubles ou immeubles vue de la revente

C'est l'acte de commerce par excellence et le plus répandu. Il suppose la réunion de trois conditions cumulatives :

✓ L'existence d'un achat préalable

Cet achat peut porter aussi bien sur un bien meuble que sur un bien immeuble. S'il n'y a

pas d'achat préalable, il n'y a point d'acte de commerce, mais plutôt un acte civil.

Exemple : Lorsqu'un agriculteur vend sa récolte, il n'accomplit pas un acte de commerce, car il n'y a pas d'achat préalable.

- ✓ L'intention de revente du bien acheté

Au moment de l'achat, on doit avoir l'intention de revendre ce qu'on achète ; peu importe que par la suite la vente ait lieu ou non.

- ✓ La recherche d'un profit pécuniaire

Il faut que l'intention de revente traduise de la part de l'acheteur, la recherche d'un bénéfice. Peu importe qu'il y ait perte à la suite de la vente.

REMARQUE : Les exploitations agricoles

Elles sont exclues du domaine commercial. Cependant, on considère que l'agriculteur accomplit des actes de commerce lorsqu'il achète les produits aux autres agriculteurs dans une quantité supérieure à sa propre production et les revend pour honorer par exemple une commande.

Les activités d'élevage sont aussi exclues du domaine commercial. Mais si les animaux sont engraisés exclusivement ou en grande partie avec des produits achetés, l'activité d'élevage est commerciale.

B- Les opérations de manufacture

Par manufacture, il faut entendre :

- La fabrication, la transformation de matières premières achetées, en produits finis ou semi finis destinés à la vente.
- La fabrication, la transformation de matières premières fournies par autrui, contre rémunération.

C- Les industries extractives

Il s'agit des exploitations des mines (or, diamant...) des carrières (sables, graviers) et de tout gisement de ressources naturelles (sel, calcaire, pétrole...). Elles ont un caractère commercial dès lorsqu'elles sont accomplies industriellement. C'est-à-dire avec usage de machines et de technologies de pointe. Ce qui exclut les exploitations villageoises ou artisanales.

D- Les opérations financières

✓ Les opérations de banque : il s'agit des opérations portant sur l'argent et le crédit. Dès lors qu'elles sont faites toujours professionnellement et avec les capitaux d'autrui, elles sont toujours commerciales.

- ✓ Les opérations de change: elles consistent à changer la monnaie d'un Etat contre celle d'un autre Etat moyennant rémunération.

- ✓ Les opérations de bourse : ce sont des transactions effectuées sur des marchés publics spécialisés dans les opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières (actions des sociétés anonymes).

- ✓ Les opérations d'assurance : l'assureur exploite une société conçue et organisée pour lui procurer des bénéfices. Ex : N'SIA Assurances

Ce qui exclut les assurances mutuelles du champ des actes de commerce (Ex : la MUGEFCI).

E- Les services matériels

√Les opérations de location de meubles : on peut mettre des biens meubles (assiettes, bâches, chaises, vaisselles ...) en location. Ceci constitue un acte de Commerce lorsqu'on le fait dans le but d'en tirer un profit pécuniaire et de façon habituelle. Un acte isolé constituerait donc en principe un acte civil.

NB : La location d'un bien immeuble faite par le propriétaire lui-même n'est pas un acte de commerce. C'est un acte civil. Exemple : la location d'un appartement faite par le propriétaire en qualité de bailleur.

√Les opérations de transport :

Il s'agit de tous les actes liés au transport des personnes et des marchandises que ce soit par terre, par mer, ou par air. Ces actes sont commerciaux lorsqu'ils sont accomplis habituellement et dans le but d'en tirer un profit pécuniaire. Ex : le particulier qui utilise son véhicule personnel pour faire du transport en commun de personnes (wôro-wôro) depuis de nombreuses années.

√Les opérations de télécommunication : il s'agit de tous les actes liés aux moyens modernes de communication que sont le téléphone, le fax, la télécopie, l'internet... Ces opérations ont un caractère commercial dès lors qu'il y a recherche de profit pécuniaire.

F- Les opérations d'intermédiation

Un intermédiaire, c'est celui qui a pour métier de mettre en contact des personnes qui désirent conclure un contrat. On distingue d'une par les opérations réalisées par les intermédiaires de commerce et d'autre par les opérations des autres intermédiaires. Toutes ces opérations sont commerciales de même que celles effectuées par les transitaires.

- Les opérations des intermédiaires de commerce

On appelle intermédiaires commerce, les commissionnaires, les courtiers, et les agents commerciaux. Les opérations effectuées par ces professionnels ont le caractère d'actes de commerce par nature.

√Le commissionnaire :

C'est un intermédiaire qui achète ou vend en son propre nom une commission, des services pour le compte d'une autre personne.

√Le courtier :

C'est un intermédiaire dont l'activité consiste à rapprocher deux parties en vue de la conclusion d'un contrat sans que lui-même n'intervienne dans le contrat.

√L'agent commercial :

C'est un mandataire qui a titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs sans être liés à eux par un contrat de travail.

- Les opérations des autres intermédiaires

Il s'agit de ceux dont l'activité consiste à se charger habituellement de gérer les affaires

d'autrui : bureaux et cabinets d'affaires, agence de recouvrement de créance, de renseignements commerciaux, de voyages, de placement de gens de maisons etc.

- Les opérations de transit

Le transitaire est chargé d'accomplir pour le compte de son client, contre rémunération, toutes les formalités d'entrée et de sortie de ses marchandises (Chargement, déchargement, dédouanement...) concernant l'application des règles douanières.

G- Les activités d'éditions

L'éditions consiste à produire et à commercialiser des œuvres de l'esprit (livres, CD de musique, films etc.). Les entreprises d'éditions font des actes de commerce par nature. Exemple : les NEI (Nouvelles Editions Ivoiriennes)

H- Les spectacles publics

Il s'agit par exemple du théâtre, du cinéma, des concerts de musique etc. Ces spectacles sont des actes de commerce par nature lorsque les spectacles sont donnés habituellement, dans le but de réaliser un bénéfice ouvert au public.

I- Les actes effectués par les sociétés commerciales

Les actes effectués par les sociétés commerciales ont le caractère d'actes de commerce par nature. Il en va ainsi des actes effectués par les sociétés commerciales par la forme (SNC, SCS, SARL, SA, SAS) et ceux effectués par les sociétés qui sont commerciales en raison de leur objet. Ex : MTN sponsor du concours de beauté Miss CI accomplit un acte de commerce par nature.

J- Contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce respectif

Lorsqu'un contrat (de nature civile ou commerciale) est conclu entre des commerçants pour les besoins de leur commerce respectif, il a le caractère d'acte de commerce par nature.

EXERCICE 1 :

- 1) A quelle(s) condition(s) les actes suivants peuvent-ils être des actes de commerce par nature ?
 - a- Les opérations de transport
 - b- L'exploitation des ressources du sol et du sous-sol
 - c- L'émission d'un cheque
 - d- Un contrat entre commerçants
- 2) Toute vente de bien est-elle commerciale ?

EXERCICE 2 :

M. GOLY, résidant Bonoua, est planteur d'agrumes qu'il vend aux restaurants de la région. Il est également spécialisé dans la vente de jus d'orange qu'il obtient par transformation artisanale des oranges de ses plantations. Dans le but de moderniser son exploitation agricole, M. GOLY a sollicité et obtenu un important prêt bancaire qui a servi à l'achat de nombreux tracteurs destinés à labourer ses plantations.

Quelle est la nature juridique des différents actes accomplis par M. GOLY ?

- 1) La vente de jus d'orange

2) L'achat des tracteurs

II / LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME

L'acte de commerce par la forme est celui qui est toujours commercial quelle que soit la personne qui le réalise et la raison pour laquelle cet acte est effectué. On distingue :

✓ La lettre de change :

C'est un écrit par lequel une personne, appelée le tireur donne l'ordre à une autre appelée le tiré, de payer à l'échéance une certaine somme d'argent déterminée, entre les mains d'une troisième personne, appelée le bénéficiaire.

Celui qui signe une lettre change fait un acte de commerce par la forme. Le tribunal de commerce est compétent en cas de litige.

✓ Le billet à ordre :

C'est un écrit par lequel le débiteur s'engage à payer à une date donnée une somme d'argent à son créancier (le bénéficiaire).

✓ Le warrant :

C'est un billet à ordre souscrit par un commerçant et garanti par des marchandises entreposées dans un magasin général.

✓ La création des sociétés commerciales par la forme :

La création d'une SARL, une SA, une SNC ou une SCS, quelle que soit la nature de l'activité, constitue un acte de commerce par la forme. De plus, tous les actes accomplis par ces sociétés sont présumés commerciaux.

EXERCICE 3 :

1) Pour payer la scolarité de son fils qui entre au LPCY, Madame TOURE tire une lettre de change. Ensuite, elle émet un chèque pour acheter un réfrigérateur. Sachant que madame TOURE est infirmière, ces actes sont-ils commerciaux ?

2) En vue de mieux aider les malades atteints du cancer, la fondation ORANGE CI crée ORPHANS SA, une société anonyme dont la mission est de rechercher des fonds. L'acte est-il commercial ?

III / LES ACTES DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE

A- Définition

L'acte de commerce par accessoire est un acte qui, de par sa nature, est un acte civil, mais qui devient un acte de commerce parce qu'il est accompli par commerçant pour les besoins de son commerce.

Ex : un commerçant souscrit à une assurance pour son commerce.

B- Conditions de l'acte de commerce par accessoire

Deux conditions cumulatives sont posées pour transformer un acte civil en un acte de commerce par accessoire :

- ✓ L'acte civil doit être accompli par un commerçant (personne physique ou morale)
- ✓ L'acte doit avoir été accompli par ce commerçant, profession, pour les besoins de son commerce ou à l'occasion de son commerce.

Autrement dit l'acte civil doit être accompli comme accessoire d'une activité commerciale

EXERCICE 4 :

Dites dans les cas ci-après, si l'acte est commercial par accessoire ou non. Justifiez-vous.

1. Madame KASSI est commerçante de pagnes de luxe depuis 10 ans.

- a. Ses affaires marchent si bien qu'elle vient de s'acheter un véhicule de livraison des commandes de ses clients.
- b. Dans la foulée, elle inscrit son fils dans une école privée qu'elle paie assez cher.
- c. Elle vient par ailleurs, d'embaucher une nouvelle servante pour préparer à manger à ses enfants.

2. Un commerçant qui a acheté des téléphones portables pour les offrir à :

- a. Ses employés sur le terrain
- b. A sa fiancée

IV / LES ACTES MIXTES

A- Définition

L'acte mixte est un acte qui est commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre.

Exemple : Un achat dans un magasin est commercial pour le vendeur et civil pour l'acheteur qui le fait en vue d'un usage personnel.

B- Règles applicables aux actes mixtes

- En cas de procès

Le juge applique le droit civil à la partie civile, et le droit commercial à la partie commerciale.

- En matière de preuve

Si la preuve est faite par le non commerçant contre le commerçant. Il peut le faire par tous moyens (témoignages, photocopies, reçus etc.).

Si, au contraire, c'est le commerçant qui doit prouver contre le non commerçant, il doit le faire par écrit.

- En matière de mise en demeure

Elle consiste pour le créancier à demander à son débiteur d'accomplir son obligation.

Si c'est le non commerçant qui met le commerçant en demeure, il peut le faire par tous moyens.

Si, au contraire, c'est le commerçant qui met le non commerçant en demeure, il doit le faire par écrit (acte d'huissier).

- En matière de solidarité

La solidarité signifie que lorsque plusieurs personnes ont contracté ensemble une dette, le créancier peut saisir l'une d'entre elles pour payer toute la dette.

Entre codébiteurs commerçants, la solidarité se présume. Par contre, elle ne se présume pas entre codébiteurs civils.

- En matière de compétence des tribunaux

Le commerçant qui poursuit le non commerçant en justice doit le faire devant la chambre

civile du Tribunal de Première Instance (TPI). Par contre, le non commerçant qui poursuit le commerçant en justice, a le choix entre le Tribunal de Première Instance (TPI) et le tribunal de commerce.

- En matière de prescription

La prescription est l'acquisition ou la perte d'un droit par l'écoulement d'un certain délai. Selon les cas, la prescription peut être acquisitive ou extinctive.

Les obligations commerciales se prescrivent dans un délai de 5 ans sauf délai plus court alors que les obligations civiles se prescrivent dans un délai de 30 ans.

EXERCICE 5 :

Monsieur MAKKA domicilié à Abidjan achète régulièrement des sacs d'engrais qu'il revend aux agriculteurs de Man regroupés en coopérative.

- 1) L'activité de MAKKA est-elle commerciale ? justifiez.

Le 17 mars 2016, Monsieur MAKKA qui n'a pas été payé à l'échéance adresse des fax à ses clients.

- 2) Peut-on dire qu'il ya eu mise en demeure ? Pourquoi ?

Le 30 avril 2016, Monsieur MAKKA décide de saisir le tribunal pour contraindre ses débiteurs à s'exécuter.

- 3) Quel est le tribunal compétent ?
- 4) Comment pourra-t-il faire preuve de ses prétentions devant le tribunal ?

Lors du procès, Monsieur AKA demande à Monsieur ADAYE l'un des membres de la coopérative de payer l'intégralité de la dette.

- 5) Quelle est la technique juridique que Monsieur MAKKA invoque ? Sa demande peut-elle prospérer ?

EXERCICE 5 :

Quelle est la nature juridique des actes suivants ?

- 1) Monsieur GOHOU est marchand de biens. Il achète des maisons et appartements qu'il revend.
- 2) L'entreprise 1VOIRLOCATION loue à des particuliers du matériel de bricolage et de jardinage.
- 3) Monsieur DERVAL est agriculteur et vend sa récolte de blé.
- 4) Madame FAREL tient une agence de voyage ; sa fille est fleuriste.
- 5) Monsieur GAGA a aidé son voisin à déménager en transportant des meubles dans son véhicule.

- 6) Monsieur HENRI, épicier, a acheté une balance de pesage neuve.
- 7) Les marchandises livrées à la société CORA sont payables dans un délai de 30 jours à compter de la livraison. Le fournisseur, l'entreprise ZED a émis une lettre de change.
- 8) Aya qui est bibliothécaire, vient de vendre quelques livres de la pour acquérir de nouveaux ouvrages.
- 9) Depuis dix ans, un fonctionnaire transporte chaque matin des passagers jusqu'au Plateau contre paiement de la somme de 700 FCFA par voyage.
- 10) Moussa, commerçant, achète un véhicule pour transporter ses enfants à l'école
- 11) Moussa, commerçant, achète un véhicule chez un concessionnaire pour effectuer ses livraisons.
- 12) Moussa, commerçant, achète un véhicule avec un particulier pour effectuer ses livraisons.
- 13) Djouka qui est notaire, a pris l'habitude d'acheter des ouvrages de droit qu'il revend à ses stagiaires pour parfaire leur formation nationale.
- 14) En vue de rembourser ses dettes auprès de ses fournisseurs, ALAIN le mécanicien tire des Lettres de change
- 15) Un propriétaire qui met sa maison en location contre un loyer de 90 000 F par mois.
- 16) Une fusion entre deux sociétés anonymes.
- 17) La distribution gratuite d'agendas et de calendriers par la SGBCI.
- 18) Un accident survenu lors de la livraison de cartons d'huiles par la société UNILEVER
- 19) Les parents de Mlle KAMARA ont créé une unité de transformation. Compte tenu des nombreuses commandes, ils ont acheté le double de leur production aux autres planteurs.

CHAPITRE 3 : LES COMMERÇANTS

L'exercice du commerce par les individus est règlementé par la loi. Cela, afin d'éviter toute confusion avec des professions voisines tel que l'artisanat. Après avoir défini la notion de commerçant, la loi prévoit d'une part les conditions d'accès à la profession commerciale et d'autre part, les obligations professionnelles du commerçant.

I / LA NOTION DE COMMERÇANT

A- La définition du commerçant

Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession.

B- Les conditions pour avoir la qualité de commerçant

Pour acquérir la qualité de commerçant, il faut remplir trois conditions cumulatives :

- Accomplir des actes de commerce par nature ;
- Exercer l'activité commerciale à titre de profession, c'est-à-dire que l'exercice du commerce doit être habituel et procurer les revenus nécessaires pour vivre peu importe qu'il soit fait comme activité principale ou secondaire ;
- Exercer l'activité commerciale à titre indépendant, c'est-à-dire pour son propre compte et à ses risques et périls.

EXERCICE 1 :

Mlle Zoh Bertine a reçu gratuitement de son frère aîné des chaises et des bâches qu'elle met en location à Korhogo. Elle exerce cette activité pour elle-même depuis plusieurs mois

- 1- Quelle est la nature juridique de l'acte de location de chaises et de bâches effectué par Mile Zoh Bertine ? Justifiez.
- 2- Mlle Zoh Bertine est-elle commerçante ? Justifiez.

II / LES CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION COMMERCIALE

En principe, tous les individus sont libres de faire le commerce (principe de la liberté du commerce et de l'industrie). Cependant la loi limite l'accès à la profession commerciale en interdisant à certaines personnes d'exercer cette liberté. Il existe certaines restrictions fondées sur la capacité commerciale d'une part et d'autres restrictions fondées sur les incompatibilités, les interdictions et les déchéances d'autre part.

Au surplus, l'accès à la profession commerciale des conjoints légalement mariés mérite d'être analysé.

A- La capacité commerciale

La capacité juridique est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à pouvoir les exercer. Tout individu a le droit de faire le commerce. Mais « nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce ». Ainsi, la loi ne permet pas à certaines personnes d'exercer leur droit au commerce à cause de leur âge ou de l'altération de leurs facultés mentales : il s'agit des mineurs et des majeurs incapables.

1) Les mineurs

Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis. Généralement, le mineur ne peut pas faire le commerce sauf s'il est émancipé.

a- Le mineur non émancipé

La loi n'a pas défini le mineur non émancipé. L'émancipation est l'acte par lequel un mineur est affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle et devient capable, comme un majeur, d'accomplir tous les actes de la vie civile. Il en découle que le mineur non émancipé est le mineur qui se trouve encore sous l'autorité et la dépendance juridique de ses parents et ne peut accomplir seul les actes de la vie civile. Le mineur non émancipé doit être représenté dans l'accomplissement des actes de la vie civile par ses parents ou à défaut par son tuteur légal.

La loi dispose que « le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer actes commerce » Le mineur non émancipé ne peut donc pas faire le commerce. Son représentant légal ne peut pas faire le commerce en son nom et pour son compte.

Lorsque le mineur non émancipé outrepassa cette interdiction légale et qu'il fait le commerce soit par ignorance ou en connaissance de cause, les actes qu'il accomplit ou ceux accomplis par son représentant légal en son nom, sont frappés d'une nullité relative. Cela signifie que ces actes sont nuls à l'égard du mineur non émancipé dans le seul but de le protéger contre les risques éventuels de ceux-ci.

Il en ressort que le mineur non émancipé ne peut être associé dans une société en nom collectif (SNC) puisque tous les associés ont la qualité de commerçant. De même, si un mineur non émancipé reçoit un fonds de commerce par succession, il ne peut l'exploiter lui-même ; le fonds devra être vendu ou mis en location-gérance.

b- Le mineur émancipé

L'émancipation d'un mineur peut se faire soit de plein droit par le mariage de celui-ci, soit volontairement par décision du juge à la demande des parents ou du tuteur légal. En droit ivoirien, l'émancipation seule ne confère pas la capacité commerciale au mineur. Le mineur émancipé ne peut faire le commerce que si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- Avoir 16 ans révolus ;
- Avoir une autorisation spéciale de son représentant légal ;
- Cette autorisation doit être inscrite au RCCM (Registre de Commerce et du Crédit Mobilier).

2) Les majeurs incapables

Ce sont par exemple les aliénés mentaux. Ils ne peuvent pas faire le commerce, sinon leurs actes seront frappés d'une nullité relative. Leurs représentants ne peuvent pas faire le commerce en leur nom sinon les actes seront nuls.

B- Les incompatibilités, les interdictions et les déchéances

1) Les incompatibilités

a- Définition

L'incompatibilité est l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de faire le commerce à cause de leur profession. Certaines professions sont incompatibles avec l'exercice du commerce. On estime que l'esprit de spéculation du commerce risque de nuire à la dignité de ces professions. En effet

b- Professions incompatibles avec l'exercice du commerce

Les professions incompatibles avec l'exercice du commerce sont :

- les fonctionnaires et les personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation financière publique qui doivent avoir le souci de l'intérêt général;
- Les officiers ministériels (huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires) et les autres auxiliaires de justice (avocats, greffiers, administrateurs et liquidateurs judiciaires) ainsi que les agents de change ;
- Les experts comptables agréés et les comptables agréés, les commissaires aux comptes et aux apports, les conseils juridiques, les courtiers maritimes.

De façon générale, il s'agit de toutes les professions organisées qui interdisent le commerce. Exemples : les médecins, les architectes, les géomètres, les agents des forces de défense et de sécurité...

Celui qui exerce le commerce malgré incompatibilité, est considéré comme un commerçant de fait et doit en assumer toutes les conséquences. Il ne bénéficie pas des droits et autres avantages reconnus aux commerçants, mais reste soumis à certaines obligations commerciales (ex : paiement des impôts). Il peut aussi encourir des sanctions disciplinaires comme la révocation, la destitution ou la radiation.

Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité sont cependant valables à l'égard des tiers de bonne foi (ceux qui ignoraient la situation d'incompatibilité). Ceux-ci peuvent s'ils le désirent se prévaloir de ces actes, mais non la personne en situation d'incompatibilité. Ex : un fonctionnaire qui a pris un fonds de commerce en location-gérance ne peut invoquer l'incompatibilité pour se soustraire à ses obligations.

2) Les interdictions

e-Commerces interdits ou réglementés

Ce sont par exemple, la vente de la drogue, le trafic d'organes humains, la vente d'armes de guerre, la vente de produits pharmaceutiques ou de timbres fiscaux etc.

b- Personnes interdites de faire le commerce

- Ce sont celles qui sont interdites de faire le commerce par décision rendue par une

juridiction étatique de façon générale, définitive ou temporaire, principale ou comme peine complémentaire :

- Ce sont aussi celles de qui sont interdites de faire le commerce par décision d'une juridiction professionnelle (ex : la chambre de commerce et d'industrie). Dans ce cas l'interdiction ne s'applique qu'à une activité commerciale considérée.

L'interdit ne peut pas faire le commerce pour lui-même, ni par un intermédiaire, ni pour le compte d'une autre personne. S'il fait le commerce malgré l'interdiction, il sera traité comme un commerçant de fait et pourra encourir des poursuites pénales. Les actes que l'interdit accomplit s'il fait le commerce sont inopposables aux tiers de bonne foi, mais opposables à l'interdit lui-même.

L'interdiction temporaire d'une durée de plus de 5 ans et l'interdiction définitive peuvent être levées à la condition que la requête soit présentée à la juridiction qui les a prononcées après un délai de 5 ans à compter du jour où la décision prononçant l'interdiction est devenue définitive.

3) Les déchéances

a- Définition

C'est une sanction par laquelle une personne qui a été condamnée par une décision de justice est éliminée de la profession commerciale.

Contrairement à l'interdiction qui doit être prononcée par une juridiction, la déchéance est automatique et est la conséquence directe d'un jugement de condamnation.

b- Personnes déchues de l'exercice du commerce

Sont frappées de déchéance :

- Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour un crime de droit commun (meurtre, assassinat etc.) ;
- Les personnes condamnées à une peine d'au moins 3 mois d'emprisonnement sans sursis pour un délit contre les biens ou une infraction matière économique ou financière (escroquerie, vol, abus de confiance etc.)

Le déchu qui fait le commerce malgré la déchéance sera traité comme un commerçant de fait. Ses actes sont valables à l'égard des tiers de bonne foi.

C- L'exercice de la profession commerciale par les conjoints mariés

L'accès des conjoints mariés à la profession commerciale est libre. Toutefois, ce libre exercice du commerce peut avoir de sérieuses conséquences sur les biens du couple notamment en cas de dette.

1) Le libre exercice du commerce par les conjoints

Un conjoint peut librement exercer une activité commerciale sans l'autorisation de l'autre. Cependant l'un des conjoints peut s'opposer judiciairement (en justice) à l'exercice du commerce par l'autre en prouvant que l'activité de son conjoint est contraire de la famille.

2) la qualité de commerçant des conjoints

Le conjoint marié ne peut avoir la qualité de commerçant que si son activité commerciale est séparée de celle de l'autre conjoint. Qu'en est-il en cas d'exercice en commun d'une activité commerciale ?

Lorsque les deux époux exploitent ensemble un même fonds de commerce, seul l'un d'entre eux est considéré comme commerçant. Il importe alors de prouver lequel des époux est commerçant. Cette preuve devra être faite par l'époux qui se réclame commerçant ou par le tiers qui soutient que c'est l'un ou l'autre qui est commerçant.

Mais, si la femme sert de prête-nom au mari ou si celui-ci s'immisce habituellement dans la gestion de l'affaire, il sera aussi considéré comme commerçant et responsable des dettes commerciales.

3) Les biens engagés par le conjoint commerçant en cas de dette résultant de l'exercice du commerce

Quels biens le conjoint commerçant engage-t-il en cas de dette ? La réponse à cette question dépend du régime matrimonial adopté par les conjoints.

- Dans le régime de la séparation des biens, le conjoint n'engage que ses biens.
- Dans le régime de la communauté des biens :
 - Si l'autre conjoint n'a pas fait d'opposition ou s'il a fait une opposition non retenue par le juge, le conjoint commerçant engage tous les biens du ménage (biens communs désormais plus les biens réservés de la femme, biens propres du mari, biens propres de la femme).
 - Cependant, si l'autre conjoint a fait une opposition fondée et que malgré cela le conjoint commerçant continue d'exercer le commerce, il n'engage que ses biens propres désormais plus de biens réservés si c'est la femme. (les biens réservés de la femme mariée étaient tous les gains et salaires qu'elle acquiert dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari et qui sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition).

EXERCICE 2 :

Monsieur LATTA est marié et père d'un fils dénommé OMER, né en 1998. Monsieur LATTA exploite un magasin de riz depuis 2000.

1) Quel est le statut juridique de Monsieur LATTA ? Justifiez votre réponse.

Depuis les événements de en 2010. Son chiffre d'affaire a baissé. Sa femme décide alors de revendre en détail une partie du stock de riz. Les affaires marchent bien.

2) Madame LATTA est-elle commerçante ? Pourquoi ?

Le 1^{er} Août 2015, Monsieur LATTA décède. Au cours de la réunion du conseil de famille, le jeune OMER, titulaire d'un BT en Comptabilité Commerce souhaite gérer le magasin en son nom. Le frère de feu Monsieur LATTA qui vient de purger une peine de prison de 5 ans pour vol s'y oppose, étant désigné par le conseil de famille comme héritier traditionnel. Il estime que le magasin lui revient de droit.

3) Le jeune OMER peut-il exploiter le magasin de riz en son nom ? Justifiez votre

réponse.

4) L'oncle d'OMER peut-il exploiter le magasin ? Pourquoi ?

III / LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU COMMERÇANT

Les obligations professionnelles du commerçant sont nombreuses. Il s'agit de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, des obligations comptables, de l'obligation de loyale concurrence, de l'obligation fiscale, et de l'ouverture d'un compte bancaire.

A .L'obligation d'immatriculation au registre du commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)

1) Les principales missions du RCCM

- Recevoir les demandes d'immatriculation des commerçants personnes physiques, des sociétés commerciales et des autres personnes assujetties à la formalité d'immatriculation et leur attribuer des dépôts de leur demande leur numéro d'immatriculation ;
- Recevoir la déclaration d'activité des entrepreneurs et leur attribuer des dépôts de Celle-ci leur numéro de déclaration d'activité ;
- Permettre aux assujettis et aux tiers d'avoir accès aux informations conservées par le RCCM.
-

2) Les personnes assujetties à l'immatriculation au RCCM

Sont assujetties à l'immatriculation au RCCM les personnes suivantes :

- les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ;
- les sociétés commerciales ;
- les groupements d'intérêt économiques ;
- les succursales ;
- tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l'immatriculation au RCCM ;
- toute personne physique exerçant une activité professionnelle que la loi soumet l'immatriculation au RCCM ;
- des établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de l'autonomie juridique et financière.

3) L'organisation du RCCM

Le RCCM est organisé en registres locaux, en fichier national et en fichier régional.

- Les registres locaux : Ils sont tenus aux greffes des tribunaux de première instance. Ils ont pour rôle de recenser tous les assujettis à la formalité d'immatriculation qui exercent leurs activités dans le ressort territorial du tribunal.

- Le fichier national : Il a pour objet de centraliser les informations consignées dans chaque registre de commerce local. Il permet d'éviter qu'un commerçant radié d'un précédent registre ne se fasse immatriculer dans une autre ville du même pays. En Côte d'Ivoire, le fichier national est tenu auprès de la Cour d'appel d'Abidjan.

- Le fichier régional : il permet de centraliser les informations contenues dans chaque fichier national. Il est tenu auprès de la Cours Commune de Justice et d'Arbitrage. Il permet d'éviter qu'un commerçant ne se fasse immatriculer dans un Etat membre du Traité alors qu'il est sous le coup d'une sanction ayant entraîné sa radiation du registre dans un autre Etat membre du Traite OHADA.

NB: Désormais, les registres locaux, le fichier national et le fichier régional sont tenus et exploités soit sur support papier, soit sous forme électronique.

4) Le délai de l'immatriculation

Les commerçants personne physique doivent se faire immatriculer dans le premier mois de l'exercice de leur activité auprès du greffe de la juridiction compétente. Les sociétés commerciales doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution auprès du greffe de la juridiction compétente. C'est cette formalité d'immatriculation qui confère à société commerciale la personnalité juridique.

5) Les effets de l'immatriculation au RCCM

Toute personne immatriculée au RCCM est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant. L'inscription au RCCM ne confère pas la qualité de commerçant. Elle est une obligation imposée au commerçant.

6) Les sanctions de la non-immatriculation au RCCM

Tout commerçant non immatriculé ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant. Celui qui fait le commerce sans être inscrit au RCCM est traité comme un commerçant de fait. Il est soumis aux obligations du commerçant mais ne bénéficie pas des avantages reconnus au commerçant. Ex : le droit au renouvellement de son bail. Le défaut d'inscription est sanctionné par une amende de 6000 à 72000FCFA.

7) La radiation du RCCM

Tout commerçant personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité, demander sa radiation au RCCM. Il en va de même pour les succursales et établissements.

En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent, dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation au registre ou sa modification s'ils doivent eux-mêmes continuer l'activité.

A défaut de demande de radiation, le greffe procède à la radiation après décision juridiction compétente, saisie à sa propre requête ou à celle de tout intéressé.

B/ Les obligations comptables du commerçant

Le commerçant doit tenir des livres de commerce. Les livres de commerce ou livres comptables permettent aux commerçants de suivre la bonne marche de leurs affaires et aux services des impôts de faire un contrôle efficace.

1) Les différents livres de commerce

Certains livres sont obligatoires, d'autres facultatifs :

o Les livres obligatoires

Les livres obligatoires sont :

- le livre journal qui enregistre au jour le jour les opérations commerciales (paiements effectués ou reçus, achats, ventes, effets de commerce etc.) ;
- le livre d'inventaire : chaque année, le commerçant doit faire l'inventaire de son entreprise. Cela consiste en un recensement des éléments actifs et passifs en vue de l'établissement d'un tableau descriptif et estimatif ;
- le grand livre : il est constitué par l'ensemble des comptes de l'entreprise.

o Les livres facultatifs

Le commerçant peut aussi tenir un livre de caisse, un livre brouillard (ou main courante) ou un livre des effets de commerce...

2) Les règles de tenue des livres de commerce

Les livres de commerce doivent être signés et numérotés par le Président de la juridiction compétente. Ils doivent mentionner le numéro d'immatriculation au RCCM doivent être tenus chronologiquement sans blanc, ni altération d'aucune sorte.

Les livres de commerce ainsi que toutes les autres correspondances doivent être conservés pendant au moins 10 ans.

3) La preuve par les livres de commerce

Les livres de commerce bien tenus peuvent être utilisés comme moyens de preuve entre commerçants ; par un commerçant contre un non commerçant et vice versa. Mais lorsque les livres de commerce sont mal tenus, ils ne peuvent être produits en justice comme moyen de preuve par le commerçant. Néanmoins, utiliser pour faire la preuve contre le commerçant.

C/ L'obligation de loyale concurrence

La concurrence est le fondement de la liberté de commerce et de l'industrie. C'est pourquoi, les commerçants sont libres de faire la concurrence. Toutefois, ils ne doivent pas faire une concurrence déloyale.

a- La définition de la concurrence déloyale.

La concurrence déloyale est l'utilisation par commerçant de procédés malhonnêtes, contraires aux lois et aux usages commerciaux pour détourner la clientèle de son concurrent. Cela suppose que les deux commerçants exercent leurs activités dans le même domaine et qu'il existe un acte de concurrence déloyale.

b- Les manifestations concurrence déloyale.

Les actes constitutifs de la concurrence déloyale sont nombreux. On peut citer :

- Une atteinte au nom commercial ou à la dénomination sociale. Dans ce cas, il y aura usurpation du nom dans le dessein de semer la confusion afin d'induire la clientèle en erreur ;
- Une atteinte à l'image ou à la réputation du commerçant : c'est notamment le cas

lorsqu'un commerçant attaque un autre dans son honorabilité, sa compétence ou sa solvabilité ;

- Le dénigrement de l'entreprise ou de ses activités : il s'agit dans ce cas de toute allégation fausse ou abusive qui discrédite ou est de nature à discréditer l'entreprise d'autrui ou ses activités en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise ;
- La désorganisation interne de l'entreprise concurrente et du marché : c'est le cas lorsqu'il y a incitation du personnel à la grève ou le débauchage dudit personnel ;
- Des menaces adressées à la clientèle du concurrent ;
- La publicité mensongère ou comparative ...

c- La protection du commerçant contre la concurrence déloyale

La concurrence déloyale est combattue par une action dite action en concurrence déloyale. Il n'est pas cependant exclu que les parties limitent conventionnellement la libre concurrence.

- L'action en concurrence déloyale

Cette action est fondée sur la responsabilité civile pour faute. Ce qui suppose une faute constituée par les faits déloyaux, un préjudice qui consiste dans le détournement de la clientèle et un lien de causalité entre la faute et préjudice.

Lorsque la responsabilité civile de l'auteur de la concurrence est établie, le juge le condamne au paiement de dommages-intérêts. Il peut en plus ordonner que cessent les actes de concurrence déloyale.

- La protection conventionnelle contre la concurrence déloyale

✓ Les clauses de non concurrence : elles sont généralement insérées dans les contrats de travail et s'appliquent en cours ou à l'expiration du contrat de travail.

A travers ces clauses, un employeur obtient d'un salarié qu'au cours du contrat de travail ou à l'expiration de celui-ci, il ne crée pas une entreprise concurrente ou n'offrirait pas ses services à une entreprise concurrente.

- La protection conventionnelle contre la concurrence déloyale

✓ Les clauses de non rétablissement : elles sont généralement insérées dans les contrats de vente ou de location-gérance de fonds de commerce. Elles interdisent au commerçant d'exercer un commerce semblable à celui qu'il exerçait. Pour que cette clause soit valable, il faut qu'elle soit limitée, soit dans le temps soit dans l'espace.

Les conventions d'exclusivité : ce sont des contrats par lesquels les commerçants s'entendent pour réserver l'exclusivité de l'activité ou de la fourniture d'un produit l'un d'eux.

D/ L'obligation d'ouverture d'un compte

Il est recommandé aux commerçants personnes physiques ou morales d'ouvrir un compte auprès d'une banque ou un compte chèque postal.

EXERCICE 3 :

Depuis quelques mois, le chiffre d'affaires de l'entreprise de Mme PATI ne cesse de baisser faute de clients. Mme PATI estime qu'elle est victime d'une concurrence déloyale. Les raisons invoquées sont les suivantes : dame BELLA s'est installée proximité de son magasin avec les mêmes produits ; elle pratique des prix bas et conseille aux passants de ne pas acheter les produits de Mme PATI car ils sont dangereux pour la peau.

✓Y-a-t-il concurrence déloyale ? si oui, dites comment Mme PATI peut-elle se protéger contre cette concurrence déloyale ?

EXERCICE 4 :

LEBLANC est propriétaire d'une usine de transformation d'ignames en produits alimentaires revendus dans la sous-région. L'Administration fiscale adresse une sommation au sieur LEBLANC de payer l'impôt, spécialement l'impôt sur le Bénéfice Industriel et Commercial (Impôt BIC). LEBLANC refuse de s'exécuter, au motif qu'il n'est pas inscrit au RCCM.

- 1) Qualifiez juridiquement l'activité de LEBLANC
- 2) Quelles sont les obligations professionnelles qui incombent au commerçant ?
- 3) LEBLANC est-il fondé à refuser le paiement des impôts ?

EXERCICE 5 :

- 1) Quelles sont les conditions pour avoir la qualité de commerçant ?
- 2) A quelle condition le conjoint du commerçant peut-il avoir la qualité de commerçant ?
- 3) A quelle condition l'époux du commerçant peut-il obtenir la protection de ses biens ?
- 4) Quelle est la valeur juridique des actes de commerce accomplis par une Personne en situation d'incompatibilité ?
- 5) Quel est l'effet essentiel de l'immatriculation :
 - a. concernant le commerçant personne physique
 - b. concernant la société commerciale
- 6) Quelles sont les conséquences du défaut d'inscription au RCCM ?

EXERCICE 6 :

L'épouse de MOULOT, une diplomate de carrière, veut faire cesser l'activité commerciale exercée par son conjoint. Elle vous informe qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens. A côté du magasin de MOULOT, existe un fonds de commerce exploité par un courtier maritime.

- 1) Quelles sont les conditions pour que l'opposition de Mme MOULOT soit retenue ?
- 2) Si cette opposition est retenue, quel en serait l'effet en cas de dette résultant de la Continuation de l'activité par MOULOT ?
- 3) Un courtier maritime est-il autorisé à faire le commerce ? Pourquoi ?

EXERICE 7 :

TOURE a un vaste parking qu'il fait louer aux propriétaires de véhicules qu'il effectue depuis plusieurs années lui procurent d'énormes bénéfices. Il voudrait savoir s'il doit se faire immatriculer au RCCM. Conseillez-le utilement.

EXERICE 8 :

JULIE et JULIENNE ont le moral très bas. L'une propriétaire d'un fonds de commerce est condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance. L'autre, locataire-gérant d'un fonds de commerce est récemment sortie de prison ou elle a été incarcérée pendant 6 mois pour coup et blessures et volontaires.

JULIE et JULIENNE peuvent-elles continuer l'exploitation de ces fonds de commerce ? Justifiez votre réponse.

CHAPITRE 4 : L'ARTISAN

L'artisanat est désormais régi en Côte d'Ivoire par une loi du 5 juin 2014. Cette loi précise essentiellement la notion d'artisan, les conditions d'exercice de la profession artisanale ainsi que les obligations de l'artisan.

I / LA NOTION D'ARTISAN

A- La définition de l'artisan

L'artisan peut être défini comme une personne physique qui accomplit une activité essentiellement manuelle et qui vit du produit de son travail. Ex : le potier, le coiffeur, le couturier etc.

B- Les catégories d'artisan

Très souvent, l'artisan travaille avec plusieurs personnes ayant des qualités différentes. Ainsi, en dehors de l'artisan, on distingue :

Le maître-artisan : c'est un artisan à qui la loi reconnaît l'aptitude de former d'autres personnes à la profession d'artisan ;

Le compagnon artisan : c'est un apprenti artisan qui a terminé son apprentissage ou toute personne ayant une qualification professionnelle pour une activité

artisanale et qui demeure auprès d'un maître-artisan pour renforcer ses capacités.

L'apprenti artisan : c'est une personne placée auprès d'un maître-artisan en vue d'être formé à la profession d'artisan.

L'aide c'est une personne membre de la cellule familiale de l'artisan âgée d'au moins 15 ans qui l'aide dans son activité. La cellule familiale comprend le conjoint, les ascendants, les descendants ou toute personne qui est à la charge de l'artisan.

II / LES CRITERES DISTINCTIFS DE L'ARTISAN

L'artisan se distingue de commerçant par certains critères :

- Il exerce une activité principalement manuelle ;
- Il ne doit pas utiliser des machines trop importantes ni trop sophistiquées ;
- Il a une qualification professionnelle ;
- Il prend personnellement part à l'exécution de son travail et en assure la direction ;
- Il ne doit pas détenir un stock trop important de marchandises, ni spéculer (tirer un profit pécuniaire) sur la vente de produits qu'il ne fabrique pas lui-même ;
- Il peut se faire assister par des compagnons artisans, des apprentis artisans ou des aides familiales.

Toutefois, d'autres critères permettent de rapprocher l'artisan et le commerçant. Tous les deux travaillent à titre indépendant, c'est-à-dire en leur nom, pour leur compte et à leurs risques et périls. Ils bénéficient du droit au renouvellement du bail à usage professionnel et ils peuvent mettre leurs fonds en location gérance.

III/ LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARTISAN

Pour avoir la qualité d'artisan, il faut être juridiquement capable et avoir une qualification professionnelle.

A- La capacité juridique

Pour être artisan, il faut être majeur, ou mineur émancipé ou mineur non émancipé âgé de plus de 17 ans.

B- La qualification professionnelle

Il faut aussi avoir une qualification professionnelle. Celle-ci doit être attestée par un diplôme ou un certificat d'apprentissage ou une expérience professionnelle.

IV / LES OBLIGATION

Ce sont :

- L'immatriculation au registre des métiers institué auprès de la chambre des métiers. L'artisan doit se faire immatriculer 3 mois au plus tard après son identification par la chambre des métiers. Cette immatriculation permet de lui délivrer une carte professionnelle.

- L'artisan doit s'affilier à la CNPS.
- Il doit s'immatriculer auprès de l'administration fiscale.
- Il doit tenir une comptabilité.
- il doit souscrire à une assurance en responsabilité civile professionnelle et une assurance maladie pour ses employés.

V/ LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'ARTISANAT

A- La notion d'entreprise du secteur de l'artisanat

C'est une entreprise qui exerce une activité artisanale, qui emploie en permanence moins de 200 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à 1 milliard FCFA.

Dans l'effectif de l'entreprise du secteur de l'artisanat, ne sont pas pris en compte les apprentis, le conjoint, les ascendants, les descendants, les collatéraux ou les alliés.

L'entreprise du secteur de l'artisanat peut être créée sous la forme d'une entreprise individuelle ou familiale, une société civile professionnelle, une société coopérative, une société à responsabilité limitée (SARL) ou un groupement économique (GIE).

B- L'immatriculation de l'entreprise du secteur de l'artisanat

L'entreprise du secteur de l'artisanat est tenue de s'inscrire au répertoire des entreprises du secteur de l'artisanat au plus tard 3 mois après son identification par la chambre des métiers. Cette immatriculation ne confère pas la qualité d'artisan.

Si l'entreprise est créée sous la forme d'une SARL ou d'un GIE, elle doit aussi se faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier.

VI/ LE FONDS DE L'ARTISANAT

Il comprend les éléments corporels et incorporels que l'artisan utilise dans l'exercice de son activité pour attirer et conserver la clientèle.

1. Quel est le droit applicable à l'artisan ? ;
 2. Une société dont l'objet est une activité artisanale a-t-elle la qualité d'artisan ?
 3. TOUBAN, couturier de profession, a acheté à crédit auprès de la société SONACI trois machines à coudre. La société exige le paiement par lettre de change.
- ✓ L'utilisation de la lettre de change constitue-t-elle un acte civil ou un acte de commerce pour le couturier TOUBAN ?

CHAPITRE 5 : L'ENTREPRENANT

1/ DEFINITION DE L'ENTREPRENANT

L'entrepreneur est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration au registre du commerce et du crédit mobilier exerce une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale ou agricole.

11 / CONDITIONS POUR AVOIR LA QUALITE D'ENTREPRENANT

Pour avoir le statut d'entrepreneur, il faut remplir trois conditions à savoir : l'exercice d'une profession, la déclaration de l'activité et le respect du seuil du chiffre d'affaires.

A- L'exercice d'une profession

Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole peut avoir la qualité d'entrepreneur.

A- La déclaration de l'activité au RCCM

L'entrepreneur qui veut avoir la qualité d'entrepreneur doit déclarer son activité au RCCM du greffe du tribunal du lieu d'exercice de son activité.

L'inscription de l'entrepreneur au registre du Commerce et du, Crédit Mobilier n'est donc pas une immatriculation. Elle constitue une simple déclaration d'activité.

Le Greffier du tribunal délivre à l'entrepreneur un numéro de déclaration d'activité. Ce numéro doit être mentionné sur les factures, bons de commande, tarifs et documents ou correspondances professionnelles de l'entrepreneur, suivi de la mention

« Entreprenant dispensé d'immatriculation »

L'entreprenant ne peut commencer son activité qu'après l'accomplissement de ces formalités. Il n'a pas le même statut que les personnes immatriculées au RCCM.

Il faut comprendre que la personne physique qui a fait sa déclaration d'activité conformément aux exigences ci-dessus est présumée avoir la qualité d'entreprenant même si elle exerce une activité commerciale ou artisanale ou autre.

C- Le respect du seuil du chiffre d'affaires

Pour acquérir et conserver son statut, le chiffre d'affaire annuel de l'entreprenant ne doit pas dépasser un seuil fixé d'avance par l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie. Les seuils fixés sont les suivants :

- Entreprise de négoce (entreprise commerciale) : CA < 30 000 000 FCFA
- Entreprise artisanale : CA < 20 000 000 FCFA
- Entreprise de service : CA < 10 000 000 FCFA

Si l'entrepreneur dépasse ce seuil de chiffre d'affaires, il peut perdre la qualité d'entreprenant. Par conséquent il ne peut bénéficier de la législation spéciale applicable à l'entreprenant.

III/ LES DROIT DE L'ENTREPRENANT

L'entrepreneur qui a fait sa déclaration d'activité au RCCM est présumé avoir la qualité d'entreprenant. Il bénéficie alors des dispositions relatives à la preuve, au bail à usage professionnel, à la prescription ainsi que de mesures incitatives.

1) Les modes de preuve

L'entreprenant régulièrement déclaré peut faire la preuve par tous moyens contre un autre entreprenant. En revanche l'entreprenant ne peut prouver que par écrit contre le non-entreprenant.

- Exceptionnellement l'entreprenant ne peut prouver par tous moyens contre le non-entreprenant qu'en cas d'existence d'un commencement de preuve par écrit de la part de ce dernier.

2) Le droit au bail

Tout comme le commerçant et l'artisan, l'entreprenant bénéficie du droit au renouvellement de son bail arrive à expiration. Mais, il faut que cela soit prévu par une clause de son contrat.

3) La prescription

- Les obligations nées à l'occasion de leurs activités entre entrepreneurs, ou entre entrepreneurs et non entrepreneurs, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes,
- Ce délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter du jour où l'entreprenant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

4) Les mesures incitatives

L'Etat fixe les mesures incitatives pour l'activité de l'entrepreneur notamment en matière d'imposition fiscale et d'assujettissement aux charges sociales.

IV / LES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENANT

1) Les obligations déclaratives

A. l'appui de sa déclaration d'activité, L'entrepreneur doit faire une déclaration sur l'honneur :

- L'entrepreneur qui n'exerce pas le commerce doit déclarer qu'il n'a fait l'objet d'aucune interdiction prononcée par une juridiction.

- L'entrepreneur qui n'exerce pas le commerce doit déclarer :

qu'il n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer en relation avec la qu'il exerce au moment de sa profession qu'il exerce de sa déclaration d'activité.

qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation par un Tribunal, pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement ferme pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.

- Il est tenu de mentionner son numéro sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents ou correspondances professionnelles.

2) Les obligations comptables

L'entrepreneur est tenu d'établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l'origine et le montant de ses ressources. Ledit livre doit être conservé pendant cinq ans au moins.

En outre, l'entrepreneur qui exerce des activités de vente de marchandises, d'objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement doit tenir un registre, récapitule par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées.

V / LA PERTE DE LA QUALITE D'ENTREPRENANT

Lorsque durant deux (2) années consécutives, le chiffre excède les limites fixées pour ses activités par l'Etat, l'entrepreneur perd dès lors sa qualité d'entrepreneur et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l'entrepreneur. Il doit en conséquence se conformer à la réglementation applicable à ses activités.

EXERCICES :

Répondez par vrai ou faux et justifiez

- 1) Le statut d'entrepreneur peut se cumuler avec celui de commerçant.
- 2) Celui qui a subi une condamnation pour crime de droit commun ne peut prétendre à la qualité d'entrepreneur.
- 3) Celui qui exploite une activité agricole ne peut nullement opter pour le statut d'entrepreneur.
- 4) L'entrepreneur qui n'a pas déclaré son activité au RCCM est un entrepreneur de fait.
- 5) L'entrepreneur qui exerce une activité artisanale, perd sa qualité d'entrepreneur si au cours de l'année précédente son chiffre d'affaires a excédé 20 millions FCFA.

- 6) Tout entrepreneur individuel est un entrepreneur.
- 7) Celui qui est déchu de faire le commerce peut cependant avoir la qualité d'entrepreneur. S'il achète habituellement des immeubles pour les revendre.
- 8) Toute personne peut prendre le statut d'entrepreneur.

CHAPITRE 6 : LE FONDS DE COMMERCE

1 / DEFINITION

Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle.

II / COMPOSITION DU FONDS DE COMMERCE

Le fonds de commerce regroupe différents éléments mobiliers, corporels et incorporels. On distingue les éléments obligatoires et éléments facultatifs.

A- Les éléments obligatoires

Le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle, le nom commercial et/ou l'enseigne.

- La clientèle et l'achalandage

La clientèle est un ensemble de personnes qui ont coutume d'acheter leurs produits chez le commerçant : c'est la clientèle attirée.

Lorsque ces personnes sont liées au commerçant par un contrat d'approvisionnement, on parle de clientèle captive. Quant à l'achalandage, il est constitué des personnes qui s'approvisionnent occasionnellement chez le commerçant à cause de la situation du fonds : ce sont les clients de passage.

- Le nom commercial

C'est l'appellation sous laquelle le commerçant exerce son commerce. Il permet d'individualiser le fonds de commerce. Il peut être cédé.

Exemple : CHEZ ALICE

- L'enseigne

C'est un élément d'identification du fonds et un moyen de ralliement de la clientèle.

NB : La clientèle est l'élément le plus important du fonds de commerce. Car sans clientèle, il n'y a pas d'activité commerciale ni de chiffre d'affaires.

B- Les éléments facultatifs

Ils comprennent des éléments corporels et des éléments incorporels.

- Les éléments corporels

Nous avons : le matériel et les marchandises.

Le matériel est l'ensemble des objets qui servent à l'exploitation du fonds de commerce. On a les machines, l'équipement, les installations et aménagements, le mobilier.

- Les marchandises sont constituées de stocks de matières premières destinées à être travaillées et les produits finis qui attendent d'être vendus.
- Les éléments incorporels

Ils comprennent le droit au bail, et des droits de la propriété industrielle et commerciale, des licences d'exploitation.

- Le droit au bail ou propriété commerciale : C'est le droit reconnu au commerçant locataire d'obtenir le renouvellement de son bail arrivé à expiration.
- Les droits de la propriété industrielle et commerciale : Ce sont des monopoles d'exploitation tel que :
 - les marques
 - les brevets d'invention
 - Les dessins et modèles.
- Licences d'exploitation : Il s'agit des autorisations exigées pour l'exercice de certaines activités commerciales.

III / NATURE JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE

Le fonds de commerce est considéré comme un bien meuble incorporel car il est composé uniquement de biens meubles et les éléments incorporels sont les plus importants.

EXERCICE 1 :

KOSSONOU désire lancer une grosse affaire dans le textile. Sa famille lui donne un local et la somme de 10 millions FCFA. Il possède lui-même 10 chaises, 2 ordinateurs et 2 balles de tissus de très grande qualité il voudrait utiliser comme appellation de son magasin le concept « SAPÉ COMME JAMAIS ».

Relevez parmi les éléments cités ceux dont KOSSONOU a besoin pour créer son fonds de commerce.

EXERCICE 2 :

Me GUE, avocat à la cour, décide d'ouvrir un fonds de commerce spécialisé dans la vente de fournitures de bureau.

Peut-il ouvrir ce fonds de commerce? Pourquoi ?

EXERCICE 3 :

BONHEUR est propriétaire d'un fonds de commerce très rentable. Il n'est pas encore immatriculé au RCCM. Il veut de même, obtenir le renouvellement de son bail à usage professionnel et entend mettre son fonds en location-gérance.

En a-t-il le droit? Pourquoi ?



CHAPITRE 7 : LES MODES D'EXPLOITATION ET LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE

Le fonds de commerce peut être exploité soit directement par le commerçant lui-même, soit par location-gérance. Il peut aussi être nanti ou cédé.

1 / LA LOCATION GERANCE

A- Définition de la location-gérance.

La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, en concède la location à un gérant, qui l'exploite à ses risques et périls.

L'entrepreneur ne peut être partie à un contrat de location-gérance.

B- Conditions de validité de la location-gérance.

1) Conditions relatives au bailleur

- Il ne doit pas avoir été interdit ou déchu de faire le commerce
- Il doit avoir exploité pendant deux ans au moins en qualité de commerçant, le fonds mis en gérance.

Exceptionnellement le délai ci-dessus peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an, notamment lorsque l'intéressé justifie qu'il a été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés.

- les héritiers et légataires

Les conditions de commercialité et de délai ne sont pas applicables «aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier »Ainsi, l'héritier d'un commerçant décédé a le droit de mettre immédiatement le fonds en location gérance.

Les mandataires de justice

Si l'héritier d'un commerçant décédé est mineur, le fonds peut être exploité par une personne désignée par le juge des tutelles : son mandataire de justice. Les conditions de commercialité et de délai ne sont pas applicables « aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de Justice chargés à quelque titre que ce soit de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.»

Ainsi le mandataire de justice peut immédiatement mettre le fonds en location-gérance pour le compte du mandant (enfant mineur ou majeur incapable) sous le contrôle du juge. Il s'agit là d'un simple acte d'administration.

Ainsi, le mineur qui a atteint la majorité ou qui est émancipé ; le majeur qui devient incapable au cours de son activité commerciale ; le mandataire désigné par la justice, peuvent immédiatement mettre le fonds de commerce en location-gérance, sans respecter les conditions de commercialité et de délai (avoir exploité le fonds pendant deux ans en qualité de commerçant).

2) Conditions relatives au locataire-gérant

- il doit avoir la capacité commerciale
- Il ne doit pas être frappé d'une incompatibilité, d'une déchéance, d'une interdiction.

3) Conditions relatives à la forme et à la publicité du contrat

- Le contrat doit être écrit.
- Le locataire-gérant. Doit se faire immatriculé au RCCM étant commerçant. Le bailleur doit faire modifier son inscription au RCCM.
- Tout contrat de location-gérance doit être publié dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. La publication se fait dans un journal d'annonces légales. Ex : Journal Officiel ou Fraternité Matin.

Les mêmes mesures de publicités doivent être accomplies à la fin de location-gérance.

C- effets de la location-gérance

1) A regard du bailleur

- Il n'est plus commerçant
- Il doit faire modifier son inscription au RCCM
- Il doit mettre le fonds à la disposition du locataire-gérant
- il ne doit pas exploiter un commerce concurrent (ne doit pas troubler le locataire-gérant dans sa jouissance du fonds loué)
- Pour les dettes nées avant le contrat de location-gérance, le bailleur en est le seul responsable
- Pour les dettes nées après la location et avant la publication, le bailleur et le locataire en sont solidairement responsables
- Pour les dettes survenues après la publication du contrat, le locataire-gérant en est le seul responsable

2) A regard du locataire-gérant

- Il devient commerçant
- il doit payer au bailleur un loyer
- Il est tenu d'indiquer en tête de ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sa qualité de locataire-gérant du fonds
- Il ne doit pas modifier la destination du fonds ni en étendre l'objet
- Il ne peut céder ses droits, ni sous louer le fonds sans l'accord du bailleur
- Il exploite le fonds avec diligence
- Il restitue le fonds à la fin de la location-gérance

REMARQUE :

- Les dettes du bailleur

Les dettes du bailleur du fonds donné en location-gérance peuvent être déclarées immédiatement exigibles par la juridiction compétente, si elle estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.

- Les dettes du locataire du fonds

L'expiration du contrat de location-gérance à son terme normal ou anticipé rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds contractées par le locataire du fonds pendant la gérance.

II / LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

A- Définition

Le nantissement du fonds de commerce est le contrat par lequel le commerçant met son fonds de commerce en garantie pour le paiement de sa dette.

B- Forme du nantissement

A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

- La désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;
- La désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;
- Les éléments du fonds nanti ;
- Le montant de la créance garantie ;
- Les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

C- Différents types de nantissement

Il existe deux types de nantissement :

- Le nantissement conventionnel : il est décidé volontairement par le propriétaire du fonds de commerce. C'est un acte mixte si le créancier est civil.
- Le nantissement judiciaire : C'est une mesure qui peut être ordonnée par le juge au profit d'un créancier pour sûreté de sa créance dont le recouvrement est en péril. Il est décidé par voie judiciaire.

D- Eléments sur lesquels porte le nantissement

Le nantissement porte en principe sur les éléments constitutifs (éléments obligatoires) du fonds de commerce à savoir la clientèle, l'enseigne et/ou le nom commercial. Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que droit au bail, les licences d'exploitation, les brevets d'invention, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel.

E- effets du nantissement

1) Effets à l'égard du débiteur

Puisque le commerçant garde le fonds de commerce qu'il a mis en garantie et continue de l'exploiter, la loi a pris quelques précautions.

- Cas du déplacement du fonds

En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l'avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel emplacement qu'il entend lui fixer.

- Le déplacement opéré, sans notification régulière, entraîne déchéance du terme pour le débiteur. Par conséquent il doit payer sa dette par anticipation avant l'échéance.
- Le créancier inscrit c'est-à-dire le créancier qui bénéficie du nantissement qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme si le déplacement entraîne diminution de sa sûreté. C'est-à-dire qu'il peut exiger le paiement de sa créance par anticipation avant l'échéance.
- Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement, conserve sa sûreté s'il fait mentionner son accord, en marge de l'inscription initiale au RCCM.

- Cas de la résiliation du bail du débiteur

Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier par acte extrajudiciaire sa demande aux créanciers qui ont un nantissement sur le fonds de commerce de son locataire. Si ces exigences ne sont pas respectées ou si le créancier estime que sa garantie diminue, il peut exiger son remboursement avant l'échéance prévue pour le remboursement de sa créance.

2) Effets à l'égard du créancier

Puisque le commerçant garde le fonds de commerce qu'il a mis en garantie et continue de l'exploiter, le créancier nanti (créancier qui a pris en garantie le fonds de commerce de son débiteur) dispose pour être payé, de divers droits :

- o Droit de suite

Si à l'échéance il n'est pas payé, le créancier peut faire saisir le bien en quelques mains où il se trouve.

- o Droit de réalisation

A l'échéance de la dette et en vue de se faire rembourser le créancier peut faire vendre le fonds de commerce s'il n'est pas volontairement payé par son débiteur. On dit que le créancier réalise le nantissement.

- o Droit de préférence

Le créancier est payé par préférence au créancier chirographaire sur le prix de la vente.

- o Droit de surenchère du sixième

Si le fonds de commerce est vendu à un prix trop bas, les créanciers peuvent racheter celui-

ci en proposant un prix majoré du 1/6ème du prix des éléments incorporels du fonds.

III / LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE

A- Définition

La cession du fonds de commerce désigne la vente de celui-ci par son propriétaire à un acquéreur en vue de son exploitation.

B- Conditions de validité de la cession

1) Conditions tenant à l'objet

- Règles générales

La cession du fonds de commerce obéit aux règles générales de la vente, sous réserve des textes spécifiques à l'exercice de certaines activités commerciales.

Eléments sur lesquels porte la cession

La cession du fonds de commerce porte nécessairement sur la clientèle, le nom commercial et/ou l'enseigne.

Remarques : le fonds de commerce comprend divers éléments corporels et incorporels. Le commerçant est libre de vendre l'un quelconque de ces éléments. Mais on parle de cession du fonds de commerce seulement lorsqu'il y a cession simultanée de la clientèle, de l'enseigne et/ou du nom commercial.

2) Conditions tenant à la forme et à la publicité de la cession

- La cession du fonds de commerce se fait par écrit.

L'écrit peut être un acte sous seing privé ou un acte authentique. Le contrat doit mentionner certaines informations telles que l'état civil complet du vendeur et de

L'acheteur, et, pour les personnes morales, leur nom, leur dénomination sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège ; leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; le prix convenu ; la situation et les éléments du fonds vendu ; le nom et l'adresse du notaire ou de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé etc. L'omission ou l'inexactitude des mentions ci-dessus peut entraîner la nullité de la vente, si l'acquéreur le demande, et s'il prouve que cette omission ou cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fonds cédé et qu'il en a subi un préjudice.

- La loi vise à protéger les créanciers du commerçant. S'ils ne sont pas informés de la vente du fonds de commerce, le vendeur pourrait omettre de leur rembourser leur créance.

- Le dépôt au RCCM

Tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être déposé en une copie certifiée conforme par le vendeur ou l'acquéreur au registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Il appartient au vendeur et à l'acquéreur, chacun en ce qui le concerne, de faire procéder à la mention modificative correspondante.

- Publication de l'acte de cession

Dans un délai de quinze jours francs à compter de sa date, tout acte constatant la cession du fonds de commerce doit être publié à la diligence de l'acquéreur sous forme d'avis un journal habilité à recevoir les annonces légales (ex : Fraternité Matin ; le Journal Officiel.)

C- EFFETS DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE

Il y a les obligations à la charge du vendeur et les obligations à la charge de l'acheteur.

1) Les obligations du vendeur

- Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession (obligation de délivrance).
- Le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout comportement qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu.
- Le vendeur doit garantir l'acquéreur contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu (garantie d'éviction).

2) Les obligations de l'acheteur

L'acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu fixés dans l'acte de vente entre les mains du Notaire ou de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les parties à l'acte de vente.

NB : Les garanties du vendeur de fonds de commerce sont :

- Le privilège du vendeur du fonds de commerce sur le fonds : ce privilège permet au vendeur du fonds non réglé de faire vendre le fonds qui appartient désormais à l'acquéreur et de se payer en premier sur le prix de vente.
- L'action résolutoire : elle permet au vendeur du fonds de faire annuler la vente et de récupérer son fonds s'il n'est pas payé.

EXERCICE 1 :

SERY DAGO a ouvert à la veille de son quarantième anniversaire, un grand magasin de vente de pièces détachées. Quelques mois plus tard, il est atteint d'une déficience mentale. Son frère cadet voudrait que le magasin, tout en restant la propriété de son frère, continue d'être exploité par une autre personne

- 1) Par quel contrat pourra-t-il réaliser son vœu ? Définissez ce contrat.

2) Les conditions de formation de ce contrat sont-elles en l'espèce réunies ?

EXERCICE 2 :

KONE KOUASSI CARELLE, coiffeuse ouvre une grande boutique de cosmétique qu'elle nomme « KKC COSMETIK ». Submergée par ses activités personnelles et ses constants voyages à l'étranger, elle cède la boutique à une de ses amies dame NAHOUNOU au prix de 13 millions de francs CFA. Après une vive querelle entre les deux dames CARELLE décide d'attraire dame NAHOUNOU pour l'utilisation de son patronyme pour sa boutique.

- 1) Quelle était la qualité de CARELLE lorsqu'elle exploitait la boutique « KKC COSMETIK » ?
- 2) Quel contrat ont passé CARELLE et dame NAHOUNOU ?
- 3) Citez une obligation qui pèse sur chacune des parties à ce contrat.
- 4) L'action de CARELLE contre dame NAHOUNOU pourra-t-elle prospérer ? Pourquoi ?

EXERCICE 3 :

SALIMATA exploite un fonds de commerce. Voulant rejoindre son conjoint aux Etats-Unis, elle décide de vendre son fonds de commerce à une amie. Elle finit par lui vendre toutes les marchandises en stock ainsi que celles qui sont exposées.

- 1) SALIMATA a-t-elle réellement cédé son fonds de commerce ? 2) Quelle est la nature juridique des éléments obligatoires du fonds de commerce ?

CHAPITRE 8 : LE BAIL A USAGE PROFESSIONNEL

I / DEFINITION

Le bail à usage professionnel est toute convention entre une personne appelée bailleur et une autre appelée preneur permettant à ce dernier d'exercer dans les lieux loués une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle.

II / BENEFICIAIRES DU BAIL A USAGE PROFESSIONNEL

Ce sont les commerçants personnes physiques ou morales, les artisans, les entrepreneurs, les industriels ainsi que toutes les personnes ayant une activité professionnelle.

III / DUREE ET FIXATION DU MONTANT DU

Les parties fixent librement la durée du bail. Le bail commercial peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

A défaut d'écrit ou de terme fixé, Le bail réputé conclu pour une durée indéterminée. Le bail prend effet à compter de la signature du contrat, sauf convention contraire des parties.

En principe, les parties fixent librement le montant du loyer. Le loyer est révisable dans les

conditions fixées par parties ou à défaut lors de chaque renouvellement.

A défaut d'accord entre les parties, la juridiction compétente fixe le nouveau montant en tenant compte de la situation des locaux, de leur superficie, de l'Etat de vétusté, ou des prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.

IV / OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT

A- Les obligations du bailleur

Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état. Le bailleur fait procéder à ses frais à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes.

Si les réparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossible la jouissance du bail, le preneur peut demander la suspension ou la résiliation du bail pendant la durée des travaux, à la juridiction compétente. Si le bailleur refuse de faire les grosses réparations urgentes, le preneur peut se faire autoriser par le tribunal à les faire pour le compte du bailleur. Le tribunal fixe le montant de ces réparations et les modalités de leur remboursement. En cas de vente du local par le bailleur, le bail continue avec le nouveau propriétaire. Le bail ne prend pas fin par le décès de (une ou l'autre des parties : il se poursuit avec les conjoints ascendants ou descendants du preneur s'ils en font la demande.

Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou du fait de ses ayants-droits ou de ses préposés.

D- Les obligations du Preneur

Le preneur doit payer le prix et exploiter les locaux en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail, ou à défaut de convention écrite suivant celle présumée d'après les circonstances.

Le preneur qui veut ajouter une activité connexe ou complémentaire doit en aviser de manière expresse le bailleur.

Le preneur est tenu des réparations locatives

Le preneur peut céder le bail ou une partie du bail avec l'accord du bailleur informé par voie de commissaire de justice.

Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous- location autorisée, le bailleur doit en être informé par tous moyens.

V / LES DROITS DES PARTIES

A- LE DROIT DU PRENEUR AU RENOUVELLEMENT DU BAIL

1) Définition

Le droit au renouvellement du bail est celui qui permet au preneur de demander le renouvellement de son bail arrivé à expiration.

2) Conditions du renouvellement du bail

A la fin du contrat de bail, le preneur a droit au renouvellement de son bail si les conditions suivantes sont réunies :

- L'exploitation des lieux loués doit avoir été faite selon les stipulations du bail

et pour l'activité indiquée ;

- Le preneur doit justifier avoir exploité l'activité dans les lieux loués pendant une période minimale de 2 ans.

3) Procédure de renouvellement du bail

Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui entend exercer son droit au renouvellement du bail doit en informer le bailleur au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail. Si le bailleur ne répond pas à la demande au plus tard un mois avant l'expiration du bail, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement.

Dans le cas du bail à durée indéterminée, la partie qui veut résilier le contrat en informe l'autre partie au moins 6 mois à l'avance. Le preneur peut s'opposer à cette résiliation.

4) Conséquences du refus de renouvellement du bail

En cas de refus du bailleur de renouveler le bail, sans motif valable, il devra payer au preneur évincé (dépossédé), une indemnité dite indemnité d'éviction. C'est la somme d'argent versée au preneur par le bailleur qui refuse le renouvellement du bail sans motif légitime. Son montant est fixé en fonction du préjudice subi par le preneur.

B / LE DROIT DE REPRISE DU BAILLEUR

1) Définition

Le droit de reprise est le droit accordé au bailleur de reprendre son local à l'expiration du bail sans verser une quelconque indemnité d'éviction au preneur.

4) Conditions d'exercice du droit de reprise

Le bailleur bénéficie du droit de reprise dans les cas suivants :

- S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant (ex : non-paiement du loyer, modification de l'objet du bail, cessation de l'exposition de l'activité) ;
- S'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire ;

Dans ce cas, le locataire sortant a une priorité à la relocation après cette reconstruction. A défaut, le bailleur lui versera l'indemnité d'éviction.

- ✓ S'il envisage reprendre les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

NB : A l'expiration du bail, le preneur qui s'oppose à l'exercice du droit de reprise de son bailleur en se maintenant dans les lieux loués contre la volonté de celui-ci, doit verser une indemnité d'occupation égale au loyer payé pendant la durée du bail.

Le preneur déchu de son droit au renouvellement du bail peut être remboursé des constructions et aménagements par lui réalisés dans les locaux avec l'accord du bailleur.

EXERCICE 1 :

APPIAH et ADJOUMANI ont verbalement conclu un contrat de bail à usage professionnel

portant sur un local. Après quelques années, APPIAH le preneur, ayant déplacé son fonds de commerce, cède son bail à un autre commerçant. Il en informe le bailleur, mais cela fait maintenant deux semaines que celui-ci reste silencieux.

- 1) Quel est le type de contrat de bail conclu par APPIAH et ADJOUMANI ? Justifiez votre réponse.
- 2) Quelle est la formalité que doit accomplir le preneur pour informer le bailleur de la cession ?
- 3) Quelle est la conséquence juridique du silence gardé par le bailleur ?

EXERCICE 2 :

M. COULIBALY est propriétaire d'un immeuble dont les trois locaux du rez-de-chaussée font l'objet d'un bail respectivement à Mme BEDIA qui y exploite son fonds de commerce de pagnes, M. TIDIANE qui y exerce son activité artisanale et enfin, M.BILE qui y exerce sa charge de notaire. Les baux de ces différents locataires arrivant à expiration, il leur fait connaître de ne pas les renouveler.

- 1) M. TIDIANE et M.BILE n'étant pas commerçants, sont-ils concernés par le droit au renouvellement du bail ? justifiez votre réponse.
- 2) Quelles sont les conséquences du refus de renouvellement du bail à l'égard de chaque locataire sachant que M. COULIBALY invoque les motifs suivants :
 - a- Mme BEDIA ne paie pas ses loyers.
 - b- M.TIDIANE est un bon payeur, mais il doit quand même partir.
 - c- Le local de M. BILE est insalubre.

CHAPITRE 9 : LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

Ce sont des instruments qui sont surtout utilisés par les commerçants personnes physiques et les sociétés commerciales pour faire des paiements ou obtenir des marchandises à crédit. On les classe en deux grandes catégories. D'une part, les instruments qui permettent à la fois de faire des paiements et d'obtenir du crédit. Ces instruments sont très utilisés dans le commerce et sont généralement appelés les effets de commerce. D'autre part, il y a les autres instruments qui ne servent à faire que des paiements. C'est par exemple, le cas du chèque et des cartes de paiement.

SECTION 1: LES EFFETS DE COMMERCE

Ce sont la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.

I / LA LETTRE DE CHANGE

A-NOTION

1) Définition

C'est un écrit par lequel, une personne, appelée tireur, donne à un débiteur, appelé tiré, l'ordre de payer une certaine somme à une certaine date, à lui-même ou à une personne appelée bénéficiaire.

2) Relations entre les personnes en présence

D'une manière générale, il y a trois personnes en présence qui sont le tireur, le tiré et le bénéficiaire.

a- Le tireur et le tiré

Le tireur est le créancier du tiré. C'est pour cette raison qu'il donne au tiré l'ordre de payer. En général, la créance du tireur sur le tiré est née d'un contrat entre les deux (Ex : vente). Cette créance qui est à la base de la création de la traite s'appelle la provision.

b- Le tireur et le bénéficiaire

Le tireur est débiteur du bénéficiaire. Ce dernier est donc le créancier du tireur. Cette créance est aussi créée par un contrat entre eux. C'est la raison pour laquelle le tireur remet la traite au bénéficiaire pour payer sa dette.

c- Le bénéficiaire et le tiré

Ils ne se connaissent pas avant la création de la lettre de change. L'émission de la traite va faire naître au profit du bénéficiaire, un droit à l'encontre du tiré.

B - CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE

La création de la lettre de change est soumise à des conditions de forme et de fond.

1) Les conditions de fond

La signature de la lettre de change étant un acte de commerce par la forme, tous les intervenants doivent avoir la capacité commerciale, si l'un des signataires est incapable, seul son engagement sera nul. La signature de la lettre de change doit se faire en connaissance de cause. La lettre de change est nulle si elle a été créée par complaisance et non pour une dette véritable.

2) Les conditions de forme

La lettre de change doit contenir les mentions obligatoires suivantes :

1° La dénomination « lettre de change »

2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée : Ex : « veuillez payer », « je vous prie de payer » L'ordre ne doit comporter aucune condition. La somme est écrite une fois en lettre et une fois en chiffre. En cas d'erreur, c'est le montant en lettre qui est pris en compte ;

3° la signature du tireur : elle peut être manuscrite ou non manuscrite ;

4° le nom et l'adresse du tiré ;

5° le nom du bénéficiaire ;

6° La date et le lieu de création. Si le lieu de création n'est pas indiqué, on considère le lieu inscrit à côté du nom du tireur ;

7° Le lieu de paiement : Lorsqu'il n'est pas précisé, on considère le lieu inscrit côté du nom du tiré ;

8° L'échéance c'est la date à laquelle le bénéficiaire va réclamer le paiement au tiré.

Si aucune date n'est indiquée, la traite est présumée payable à vue, c'est-à-dire sur simple présentation au tiré.

NB : Si l'une des mentions obligatoires est omise, le titre ne vaut pas comme lettre de change, mais il peut éventuellement servir de reconnaissance de dette.

A- CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE

La lettre de change se transmet par la technique de l'endossement qui est une signature apposée au dos du titre, par laquelle le cédant (l'endosseur) donne l'ordre au débiteur de payer au cessionnaire (l'endossataire) le montant du titre. Il existe trois modes d'endossement. Ce sont :

- L'endossement translatif de propriété : il transmet au bénéficiaire la propriété du titre et tous les droits qui y sont attachés ;
- L'endossement de procuration : il donne à l'endossataire, généralement un banquier, l'autorisation d'encaisser le montant du titre au profit du bénéficiaire.
- L'endossement pignoratif ou endossement à titre de garantie : il consiste à donner la lettre de change en gage, sans perdre la qualité de propriétaire du titre.

D- PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

1) Les garanties de paiement du porteur

a. La provision

La provision est la créance de somme d'argent que le tireur possède contre le tiré en vertu d'un contrat antérieur. Elle doit exister au moment de l'échéance, mais pas obligatoirement au moment de l'émission de la traite.

b. L'acceptation du tiré

L'acceptation est l'engagement écrit du tiré de payer le montant de la lettre de change à l'échéance entre les mains du porteur légitime. Elle se fait par une simple signature sur la signature sur la traite ou sa signature précédée du mot « accepté » ou « bon pour acceptation ».

L'acceptation fait présumer la provision.

Le tiré ne peut opposer au porteur légitime les moyens de défense qu'il aurait pu opposer au tireur. Ex : le tireur fait accepter le tiré en agissant par tromperie. Le tiré, même s'il fait la preuve de malhonnêteté du tireur, ne pourra pas opposer ce moyen de défense à un porteur de bonne foi.

c. L'aval

C'est une garantie d'un tiers qui se porte garant du paiement de la lettre de change en cas de défaillance du signataire pour le compte duquel il s'est porté garant.

Le donneur d'aval est appelé avaliste ou avaliseur. L'aval peut être donné sur la traite par la formule « bon pour aval de Mr X » suivie de la signature de l'avaliste.

2) Les modalités de paiement

- Le débiteur : C'est le tiré qui paie le montant de la lettre de change à l'échéance, soit parce qu'il a accepté la lettre de change, soit parce qu'il existe une provision suffisante. En cas de domiciliation, la traite est payée par une banque.
- Le créancier : C'est le dernier porteur de la traite en vertu d'une chaîne continue d'endossement. C'est un droit qui ne peut lui être refusé, que si la lettre de change est perdue ou volée ou lorsque le porteur est en liquidation judiciaire ou en faillite.
- La date et le lieu de paiement : La date est celle indiquée sur la traite. Le paiement se fait au domicile du tiré plus couramment à la banque ou la domiciliation a été faite.
-

3) Le défaut de paiement et les recours

Le porteur légitime qui n'est pas payé à l'échéance doit faire dresser protêt faute de paiement, sauf s'il s'agit d'une lettre de change avec « clause sans frais » ou « sans protêt ».

Le protêt faute de paiement est un acte dressé par un commissaire de justice (huissier) ou un notaire qui constate officiellement que la lettre de change a été régulièrement présentée au paiement au tiré qui n'a pas pu payer.

Le porteur qui a fait dresser protêt faute de paiement, peut poursuivre les autres signataires. Il peut demander le paiement de la traite à l'un quelconque des signataires.

Celui qui n'a pas fait dresser protêt ne peut poursuivre que le dernier endosseur qui lui a remis la lettre de change.

Lorsque les délais sont expirés pour demander le paiement de la traite, le bénéficiaire légitime peut poursuivre civilement le tiré pour le paiement dans un délai de 30 ans compter de la date de création du titre.

EXERCICE 1 :

NINA, commerçante domiciliée à San-Pedro Cité du Port, passe auprès de SEKOU, un grossiste exerçant son commerce à Abidjan Treichville, une commande de 20 sacs de riz à 25 000 FCA l'unité, qu'elle entend payer le 08 Décembre 2015. Le 20 Octobre de la même année, SEKOU, voulant régler sa dette de 1 000 000 FCFA échue, remet à

Son créancier GBANGBAN une traite qui ne contient ni le lieu de paiement, ni l'échéance. Le 06 Décembre 2015, GBANGBAN remet le titre après l'avoir endossé, PRISCA JOLIE son assistante pour le recouvrement de la créance. Le 14 Décembre 2015, PRISCA JOLIE se présente à NINA munie du titre pour le paiement. Mais, cette dernière oppose un refus catégorique au paiement en estimant que le titre n'est pas une traite et ne doit pas être payé en tant que telle.

- 1- indiquez la qualité de chacune des personnes intervenant dans la création et la transmission de la traite décrite dans ce cas.
- 2- Quel type d'endossement GBANGBAN a-t-il effectué ? Justifiez votre réponse.
- 3- La raison justificative du refus de paiement évoquée par NINA vous paraît-elle fondée ? Justifiez votre réponse.
- 4- Que peut faire GBANGBAN devant le refus de payer de NINA ?

11/ LE BILLET A ORDRE

A- Définition

Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne appelée le souscripteur, s'engage à payer une somme d'argent à une date déterminée à un bénéficiaire ou à l'ordre de celui-ci.

B- Création du billet à ordre

Le billet à ordre met en présence deux personnes (le souscripteur et le bénéficiaire) à la différence de la lettre de change. Le souscripteur émet le billet à ordre parce qu'il est le débiteur du bénéficiaire. La validité du billet à ordre est soumise à des conditions de fond et de forme.

1. Les conditions de fond

Le billet à ordre est un acte de commerce par la forme. La capacité commerciale est donc exigée pour l'émettre. C'est pourquoi le mineur, sauf s'il a la qualité de commerçant et le majeur sous tutelle ne peuvent pas signer un billet à ordre.

2. Les conditions de forme (mentions obligatoires)

Le billet à ordre doit comporter les Sept mentions obligatoires suivantes :

1° La clause à ordre ou la dénomination billet à ordre insérée dans le texte même du titre ;

- 2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
- 3° L'échéance ;
- 4° Le lieu du paiement ;
- 5° Le nom du bénéficiaire ;
- 6° La date et le lieu de souscription ;
- 7° La signature du souscripteur.

Outre les mentions obligatoires, le billet à ordre peut contenir des mentions facultatives.
Ex : la clause dispensant du protêt, la clause de domiciliation etc.

C- Circulation du billet à ordre

La transmission du billet à ordre n'est possible que par la technique de l'endossement. Cet endossement peut être translatif, pignoratif ou de procuration.

D- Paiement du billet à ordre

1) Les garanties de paiement

Ce sont l'aval et la solidarité entre tous les signataires. Sont exclus en matière de billet à ordre, les garanties tirées de la provision et de l'acceptation.

2) Les modalités et le défaut de paiement

On applique les mêmes règles que celles prévues pour la lettre de change si elles ne sont pas incompatibles avec la nature du billet à ordre.

III/ LE WARRANT

A- Définition

C'est une forme particulière de billet à ordre dont le paiement est garanti par un gage. On distingue les warrants avec dépossession et les warrants sans dépossession.

E- warrants avec dépossession

Ce sont des effets de commerce garantis par un gage portant sur des marchandises déposées dans un magasin général.

1) motion du warrant

La validité du warrant obéit à des conditions de fond et de forme. En plus, pour que le warrant soit considéré comme un effet de commerce, il est nécessaire qu'il fasse l'objet d'un premier endossement.

a- Les conditions de fond

- ✓ Seuls les industriels, commerçants, agriculteurs et artisans peuvent accéder aux services des magasins généraux. Toute autre personne ne peut donc émettre un warrant ;

- ✓ Le warrant doit porter sur des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués. Il ne peut porter sur du matériel ;
- ✓ Dans les warrants avec dépossession, le dessaisissement effectif du constituant doit être réalisé par le dépôt des marchandises au magasin général.

b- Les conditions de forme

Le warrant doit contenir deux catégories de mentions obligatoires.

Au recto du titre doivent figurer les mentions suivantes :

- L'indication du nom, profession et domicile du déposant
- La nature de la marchandise et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur ;
- La date du dépôt et la signature de L'exploitant du magasin général.

Au verso du titre, doivent figurer :

- La dénomination warrant ;
- Le montant de la créance garanti ;
- La date de l'échéance ;
- Les noms, profession et domicile du créancier ;
- La date d'émission du titre ;
- Et la signature du débiteur.

Outre ces mentions obligatoires, le warrant peut comporter des mentions facultatives. Ex : la clause non à ordre, la clause portant dispense de protêt, la clause de substitution etc.

c- la nécessité du premier endossement comme condition d'existence du warrant

Le warrant ne devient un effet de commerce qu'à partir du moment où il a fait l'objet d'un premier endossement. Ce premier endossement est une formalité obligatoire pour que le warrant ait la qualité de billet à ordre. Le premier endossement constitue un nantissement des marchandises déposées au magasin général au profit de la personne désignée par l'endossement.

2) Circulation du warrant

Le warrant se transmet par la voie de l'endossement. Les endossements qui permettent la transmission du warrant se distinguent du premier endossement qui constitue une condition d'existence du warrant.

L'endossement du warrant peut être un endossement translatif ou de procuration.

L'endossement pignoratif n'a aucune utilité dans le warrant.

3) Paiement du warrant

C'est le porteur du récépissé (propriétaire de la marchandise gagée) qui doit effectuer le paiement du titre, en principe à l'échéance. Toutefois, le paiement du warrant peut être effectué avant même l'échéance.

Le paiement doit être effectué au porteur légitime du titré. En cas de paiement, le porteur du warrant doit faire dresser protêt. Le protêt permet d'obtenir vente forcée des marchandises.

Si le porteur du récépissé refuse de payer le warrant à l'échéance, le porteur du warrant doit faire dresser protêt. Le protêt permet d'obtenir la vente forcée des marchandises.

C- Warrants sans dépossession

Ce sont :

- ✓ Le warrant hôtelier : il permet à l'exploitant d'un hôtel d'obtenir du crédit en mettant en gage le mobilier et le matériel nécessaires à l'exploitation.
- ✓ Le warrant industriel : il permet à un industriel de mettre en gage les produits qu'il fabrique.
- ✓ Le warrant pétrolier : il permet aux importateurs de pétrole brut de constituer un gage sans dépossession sur leurs stocks.

EXERCICE 2 :

Répondez aux questions suivantes :

- 1) quelle différence faites-vous entre le protêt faute d'acceptation et le protêt faute de paiement ?
- 2) citez les cas où l'omission d'une mention obligatoire n'entraîne pas la nullité de la lettre de change.
- 3) Comparez la lettre de change et le billet à ordre en faisant ressortir leurs points communs et leurs points de distinction.

SECTION 2 : LES AUTRES INSTRUMENTS DE PAIEMENT

On distingue le chèque et les cartes de paiement. La particularité de ces instruments, c'est qu'ils ne servent qu'à faire des paiements et non des crédits.

I / LE CHEQUE

A- définition

Le chèque est un écrit par lequel une personne titulaire d'un compte en banque (le tireur) donne l'ordre à son débiteur (le tiré) de payer à vue une certaine somme d'argent soit à son profit, soit au profit d'un tiers (bénéficiaire).

A la différence de la lettre de change, le chèque est uniquement un instrument de paiement payable à vue, même s'il est postdaté.

B- Types de chèques

- Le chèque barré

C'est un titre de banque dont le paiement est effectué par tiré (une banque) à un autre banquier pour le compte du bénéficiaire.

- Le chèque non-barré

C'est un chèque ordinaire c'est-à-dire celui sur lequel il n'y a pas de barres parallèles. Ce chèque peut directement être encaissé par toute personne bénéficiaire.

- Le chèque porteur

C'est un chèque qui ne désigne pas nommément le bénéficiaire et dont la transmission se fait par simple tradition. Cela signifie que ce chèque est émis avec la mention "au porteur au lieu du nom d'un bénéficiaire.

- Le chèque à personne dénommée

C'est le chèque qui désigne nommément le bénéficiaire. Il peut être transmis par endossement.

- Le chèque de voyage ou traveller chèque

C'est un chèque tiré à l'ordre d'un de ses clients par une banque sur l'un de ses établissements à l'étranger et qui permet au porteur (vacancier en déplacement à l'étranger), de toucher des fonds dans toute ville où la banque émettrice a une succursale ou un correspondant.

C- Création du chèque

1) Les conditions de fond

Le tireur doit avoir la capacité juridique et le pouvoir de disposer des sommes déposées sur son compte bancaire. Il ne doit pas avoir été interdit d'émettre des chèques. Le tiré doit être un banquier ou un établissement assimilé.

2) Les conditions de forme

Le chèque doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :

1° La dénomination chèque ;

2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

3° Le nom du tiré ;

4° Le nom et l'adresse du tireur ;

5° Le lieu du paiement ;

6° Le lieu et la date de création du chèque

7° La signature manuscrite du titre faute de ces mentions, le titre n'est pas un chèque.

3) La provision

En matière de chèque, c'est la créance de somme d'argent du tireur sur le tiré (la banque). La provision du chèque présente certains caractères qui la distinguent de la provision de la lettre de change. Elle doit être :

- Préalable : c'est-à-dire existée au moment de la création du chèque ;
- suffisante : les fonds en banque doivent être supérieurs ou égaux au montant du chèque ;
- disponible : elle ne doit pas être bloquée ;
- Certaine, liquide et exigible.

L'émission de chèque sans provision est pénalement sanctionnée.

F- Transmission du chèque

Le chèque au porteur se transmet de main à main. Le chèque stipule payable au profit d'une personne est transmissible par la voie de l'endossement. En matière de chèque, il ya deux modalités d'endossement :

- L'endossement translatif de propriété qui a pour objet la transmission de la propriété du chèque à l'endossataire. Ce type d'endossement ne peut être utilisé que pour les chèques non barrés.
- L'endossement de procuration : ce type d'endossement est fait au profit d'un tiers (en général un banquier) qui encaisse le montant du chèque en tant que mandataire du bénéficiaire et crédite le compte de ce client.

E- Paiement du chèque

1) Les garanties de paiement

Ce sont la provision, le visa, la certification, et l'aval.

- La provision

C'est la créance de somme d'argent du tireur sur la banque (le tiré). L'existence d'une provision suffisante est une garantie de paiement du chèque.

- Le visa

En visant le chèque, le banquier atteste que la provision existe au moment du visa, mais ne la bloque pas.

- La certification

La banque bloque la provision au profit du porteur jusqu'au terme du délai légal de présentation au paiement

- L'aval

C'est la garantie fournie par un tiers de payer tout ou partie du montant du chèque en cas de défaillance du débiteur principal.

2) Les modalités de paiement

Le chèque doit être présenté au paiement par le bénéficiaire ou par le banquier qu'il a chargé de faire cette opération, au domicile du tiré. Le chèque étant payable à vue, le porteur peut le présenter au paiement au tiré dès sa remise, même s'il est postdaté. Mais la loi a imposé des délais de présentation.

- 8 jours si le chèque est émis et payable en Côte d'Ivoire au lieu d'émission ;

- 20 jours si le chèque est émis et payable en Côte d'Ivoire dans un autre lieu autre que le lieu de paiement ; 45 jours si le chèque est émis dans un Etat membre de l'UEMOA et payable dans un autre Etat membre de l'UEMOA ;
- Et 70 jours si le chèque est émis hors de l'UEMOA et payable dans un Etat membre de l'UEMOA.

NB : Le point de départ des délais est le jour porte sur le chèque comme date d'émission.

Avant de payer, le banquier doit vérifier l'identité du porteur, la signature portée sur le chèque, et qu'aucune opposition n'a été faite au paiement.

3) Les incidents du paiement

- L'opposition au paiement: il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse du chèque ou d'ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation de biens contre le porteur.
- Le défaut de paiement: si le chèque est présenté au paiement dans les délais légaux et qu'il n'est pas payé, le porteur du chèque doit faire dresser protêt. Ce protêt énonce les motifs du refus de payer. Le porteur pourra dès lors, exercer des recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés du titre dans un délai de 6 mois.

-

I / LES CARTES DE PAIEMENT

Le paiement par chèque présente un certain nombre d'inconvénients (risque de perte, chèque sans provision etc.) C'est pourquoi, de nouveaux mécanismes tendent à se développer. Tels sont les cas du virement bancaire et des cartes de paiement. La plus connue des cartes de paiement est la carte bancaire.

A- Notion de cartes de paiement

1) Définition

La carte de paiement est toute carte permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. Elle est dotée de pistes magnétiques sur lesquelles figurent des informations permettant de réaliser les opérations.

2) Rôle

Comme instrument de retrait des fonds, la carte de paiement permet de retirer de l'argent auprès des distributeurs et guichets automatiques et à certaines conditions, d'obtenir des devises étrangères auprès d'établissements agréés. Elle apparaît ainsi comme instrument de fonctionnement des comptes bancaires et de perfectionnement du service de caisse offert par les banques à leurs clients.

Comme instrument de transfert des fonds, la carte de paiement permet à son titulaire de déclencher un processus de paiement au profit de ses fournisseurs.

Ce processus se traduit par le débit du compte bancaire du titulaire de la carte et le crédit du compte de son fournisseur.

3) Distinction entre la carte de paiement et les autres cartes

a. La carte de crédit

Elle est émise soit par des commerçants, soit par des organismes de crédit et permet à son titulaire d'obtenir une ligne de crédit qu'il utilise à sa convenance.

b. La carte de retrait

Elle ne permet pas de transférer des fonds et n'a aucune fonction de paiement. Sa fonction est de retirer des fonds dans les distributeurs ou guichets automatiques.

B- Conditions d'utilisation des cartes de paiement

Les cartes de paiement ne peuvent être émises que par des banques et des organismes assimilés (trésor public, établissements de crédit etc.)

Sur les cartes de paiement doivent figurer certains éléments : au recto (le nom de la carte, le numéro et la période de validité) ; au verso (une bande magnétique et/ou une puce électronique, le nom de l'institution qui a délivré la carte et un spécimen de la signature du titulaire de la carte).

Le demandeur de la carte ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait de carte.

C- Effets de l'utilisation des cartes de paiement

L'effet principal c'est que les cartes de paiement permettent de retirer ou de transférer des fonds. L'ordre de paiement donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.

En cas de vol ou de perte de la carte, il peut être fait opposition au paiement. Les personnes émettant des cartes en violation de la loi sont sanctionnées, de même que celles qui utilisent des cartes contrefaites.

EXERCICE 3 :

- 1) Pour exécuter son obligation envers son créancier, un débiteur émet au Sénégal, un chèque au porteur dont le paiement doit se faire en Abidjan. Ce chèque est daté du 30 Juin 2017.

a- Qu'est-ce qu'un chèque au porteur ?

b- Quel est le délai de présentation au paiement du chèque émis au Sénégal ? Pourquoi ?

- d- Monsieur N'DIAYE le porteur voudrait savoir s'il doit attendre la date indiquée sur le chèque pour se faire payer. Conseillez-le utilement.

- e- Monsieur N'DIAYE peut-il transmettre ce chèque à une autre personne ? Si oui comment ? Si non pourquoi ?

- 2) Comparez le chèque et la lettre de change en faisant ressortir leurs points communs et leurs points de distinction.

- 3) Répondez par vrai ou faux et justifiez :

a- Une lettre de change tirée sur soi-même est nulle.

b- La provision est la créance de somme d'argent du tiré sur le tireur

c- Le délai de paiement d'un chèque émis à Abidjan et payable alors que le à Abidjan alors que le bénéficiaire est à San-Pedro est de 8 jours.

d- La signature du tiré est une mention obligatoire de la lettre de change.

e- La signature d'une traite par un incapable annule celle-ci.

f- On peut émettre une lettre de change sans provision, mais il est interdit d'émettre un chèque sans provision.

- g- Le porteur légitime qui n'est pas payé à l'échéance doit toujours faire dresser protêt.
- h- Tous les chèques sont endossables.
- i- En réalité, le visa est une garantie illusoire du paiement chèque.

CHAPITRE 10 : LA VENTE COMMERCIALE

1 / NOTION DE VENTE COMMERCIALE

A- Définition

La vente commerciale est un contrat entre commerçants par lequel l'un transfère la propriété de marchandises, moyennant le paiement d'un prix.

B- Particularités du contrat de vente commerciale

- La vente commerciale concerne des marchandises ;
- La vente commerciale est un contrat conclu entre commerçants personnes physiques ou morales pour les besoins de leurs activités professionnelles.
- La vente commerciale peut être écrite ou verbale. A défaut d'écrit, il peut être prouvé par tous moyens.

II/ FORMATION DU CONTRAT DE VENTE COMMERCIALE

Le contrat de vente commerciale est formé dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix.

A- Le consentement des parties

Le consentement consiste en la manifestation de volontés des parties qui s'accordent pour conclure le contrat. Ce qui suppose une offre et une acceptation. L'offre doit être suffisamment précise. Elle doit désigner les marchandises, en fixer la quantité et le prix ou donner des indications permettant de les déterminer.

L'acceptation peut être expresse ou tacite, c'est-à-dire un comportement qui indique suffisamment un accord. Le silence ou l'inaction ne peut à lui seul valoir acceptation, sauf le cas où les parties sont habituellement en relations d'affaires.

B- La chose

Ce sont les marchandises. La vente commerciale peut porter sur des marchandises présentes, mais aussi sur des marchandises futures, notamment sur des marchandises que le vendeur s'engage à produire avant de les livrer.

C- Le prix

Une vente ne comportant pas une détermination précise du prix est nulle. Le prix doit donc être déterminé ou déterminable, réel et sérieux.

III / LES EFFETS DU CONTRAT DE VENTE COMMERCIALE

A- Le transfert de propriété et des risques

En matière de vente commerciale, le transfert de la propriété s'opère par la prise de livraison des marchandises par l'acheteur. Toutefois, par l'intervention d'une clause dite clause de réserve de propriété, les parties peuvent différer le transfert de propriété au moment du paiement intégral du prix. En effet, la clause de réserve de propriété est une disposition du contrat de vente qui suspend le transfert de propriété des marchandises jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. A peine de nullité, elle doit être passée par écrit et n'est opposable aux tiers que si elle est inscrite au RCCM.

Le transfert de propriété entraîne celui des risques à l'acheteur. C'est donc l'acheteur qui subira la perte ou la détérioration des marchandises survenues après le transfert des risques. L'acheteur ne peut refuser de payer le prix, sauf si la perte ou la détérioration des marchandises sont le fait du vendeur.

B- Les obligations des parties au contrat

La vente commerciale met à la charge du vendeur et de l'acheteur des obligations réciproques et interdépendantes dont l'inexécution est sanctionnée.

1) Les obligations du vendeur

Ce sont les obligations de livraison, de conformité et de garantie.

- L'obligation de livraison consiste pour le vendeur à livrer les marchandises au lieu indiqué et la date convenue et à remettre à l'acheteur les documents se rapportant à celle-ci.
- L'obligation de conformité consiste pour le vendeur à livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, le conditionnement et l'emballage convenus.
- L'obligation de garantie met à la charge du vendeur d'une part, l'obligation de « livrer les marchandises libres de tout droit ou de toute prétention d'un tiers » : c'est la garantie de jouissance paisible.

D'autre part, le vendeur a l'obligation de garantir l'acheteur contre les vices cachés (ce

sont des défauts qui ne sont pas apparents et qui rendent la chose impropre à l'usage ou qui en diminuent l'usage) : c'est la garantie des vices cachés.

2) Les obligations de l'acheteur

L'acheteur doit payer le prix et prendre livraison de la marchandise.

- L'obligation de payer le prix :

C'est l'obligation principale de l'acheteur. Le paiement doit se faire au lieu et au jour indiqué dans le contrat. Le prix peut être payé soit au comptant soit à crédit. Il peut aussi avoir donné lieu au versement d'arrhes ou d'acomptes.

- L'obligation de prise de livraison:

Elle consiste pour l'acheteur à retirer les marchandises ou accomplir les formalités pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison.

3) Les sanctions de l'inexécution des obligations des parties

Toute partie à un contrat de vente commerciale est fondée à en demander au juge compétent, la rupture pour inexécution totale ou partielle des obligations de l'autre partie. Elle peut obtenir en outre des dommages-intérêts.

EXERCICES :

- 1) Dans quelles catégories de contrats peut-on classer le contrat de vente commerciale ?
- 2) Un mineur peut-il être partie à un contrat de vente commerciale ?
- 3) Quelles différences peut-on faire entre les arrhes et les acomptes ?
- 4) Citez deux causes qui peuvent exonérer le vendeur et l'acheteur de leurs responsabilités en cas d'inexécution de leurs obligations ?

CHAPITRE II : LES GENERALITES SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

I / LA DEFINITION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

La société commerciale est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature de l'industrie, dans le but de partager le bénéfice, ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

La société commerciale peut aussi être créée par une seule personne appelée associé unique. Dans ce cas, l'acte constitutif de la société est un acte unilatéral. On parle alors de société unipersonnelle. Cependant, lorsqu'elle est créée par plusieurs personnes, c'est une société pluripersonnelle. Dans ce cas, l'acte constitutif de la société est un contrat.

II/LE CONTRAT DE SOCIETE

A- Les conditions de formation de la société commerciale

Pour créer une société commerciale il faut remplir certaines conditions :

1) Les conditions de fond

Le contrat de société doit présenter les éléments de validité de tout contrat en obéissant à des règles qui lui sont propres.

Ce sont :

Le consentement : c'est l'accord de volontés des associés de créer la société.

La capacité : c'est l'aptitude à avoir des droits et à pouvoir les exercer. Le mineur non émancipé et le majeur incapable ne peuvent pas être associés d'une société en nom collectif (SNC) ou d'une société en commandite simple (SCS) en tant que associés commandites. Cependant, ils peuvent être associés d'une société à responsabilité limitée (SARL), d'une société anonyme (SA) ou d'une société par actions simplifiées (SAS).

L'objet: c'est l'activité que la société se propose de développer. Celle-ci doit être licite c'est-à-dire ne pas être contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

La cause : c'est la raison qui pousse les associés à créer la société. Elle doit être aussi licite.

2) Les conditions spécifiques

Ce sont les apports, la vocation aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis. Ce sont les trois éléments caractéristiques du contrat de société.

a- Les apports

L'apport désigne généralement l'acte par lequel l'associé affecte à l'entreprise commune, des biens ou de l'industrie et reçoit en contrepartie des droits d'associé (parts sociales ou actions).

Il y a trois types d'apports :

L'apport en numéraire : c'est l'acte qui consiste à apporter de l'argent pour la création de la société ;

L'apport en nature : c'est l'acte qui consiste à apporter biens meubles ou des immeubles pour la création de la société. L'apport en nature peut prendre la forme d'un apport en propriété ou d'un apport en jouissance ;

L'apport en industrie : c'est l'acte qui consiste à apporter ses compétences techniques ou professionnelles ou ses services pour la création de la société.

Seuls les apports en numéraire et les apports en nature forment le capital social. Les apports industrie ne concourent donc pas à la formation du capital social. Ils permettent d'attribuer cependant à l'associé des titres sociaux incessibles et intransmissibles qui ouvrent droit au vote et au partage des bénéfices et lui imposent de contribuer aux pertes.

b- la vocation aux bénéfices et aux pertes

El signifie que tous les associés ont droit aux bénéfices et doivent supporter les pertes. Généralement, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social. Toutefois, les clauses léonines sont interdites. Une clause léonine est une convention par laquelle les associés décident qu'un seul d'entre eux aura droit aux bénéfices ou supportera seul les pertes.

c- L'affectio societatis

C'est la volonté des associés de collaborer à une œuvre commune sur un pied d'égalité. Dans une société commerciale, tous les associés sont égaux.

3) Les conditions de forme et de publicité

Ce sont essentiellement :

La rédaction des statuts par les associés : les statuts peuvent être rédigés par acte authentique (devant un notaire) ou par acte sous seing privé. Dans tous les cas, ils doivent être signés par les fondateurs de la société et doivent contenir certaines mentions (forme de la société, durée qui ne doit pas excéder 99 ans, dénomination sociale, objet et siège social etc.).

L'enregistrement des statuts : c'est une formalité qui consiste à enregistrer les statuts auprès de l'administration fiscale et à les déposer au greffe du tribunal du lieu du siège social.

l'immatriculation de la société au RCCM

les formalités de publicité et de déclaration (publicité de la société dans un journal

d'annonces légales, déclaration à la NPS, enregistrement aux impôts etc.)

REMARQUE : La société commerciale acquiert la personnalité juridique ou morale à partir de son immatriculation au RCCM. Ce qui lui confère certains attributs au même titre que les personnes physiques :

Une dénomination sociale : c'est le nom de la société. Elle doit figurer sur tous les documents ainsi que la forme juridique et le capital social.

Un siège social : c'est le lieu où est domiciliée la société.

Une nationalité: la société prend la nationalité du lieu de son siège social, ou celle des dirigeants ou des gros apporteurs de capitaux.

Un patrimoine propre qui est distinct du patrimoine de chaque associé.

La capacité en tant que personne morale, la société commerciale ne peut exercer ses droits que par rapport à son objet social. C'est le principe de la spécialité.

Une durée de vie fixée dans les statuts et qui ne doit pas excéder 99 ans.

b- le fonctionnement de la société commerciale

1) Les associés

Ils détiennent des titres sociaux en contrepartie de leurs apports. Ce qui leur confère des droits à l'égard de la société.

a- Les titres sociaux

Ce sont des droits sociaux qui peuvent être cédés. Dans les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les droits des associés sont représentés par des parts sociales. Dans les sociétés anonymes (SA) et les sociétés par actions simplifiées (SAS), les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La cession des parts sociales ou des actions obéit à des conditions particulières de fond et de forme prévue par la loi ou par les statuts en fonction du type de société.

b- Les droits et les obligations des associés à l'égard de la société

Les associés peuvent intervenir dans la vie sociale grâce à leur droit d'information et à leur droit de participer aux votes des décisions collectives. Ils ont aussi un droit de communication, un droit aux dividendes, un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition. En contrepartie et le cas échéant. Ils ont l'obligation de contribuer aux pertes sociales. En principe, les droits et les obligations de chaque associé sont proportionnels à ses apports.

2) La gérance ou l'administration de la société

Les dirigeants sociaux sont désignés par les associés. Dans les sociétés de personnes (Société en Nom Collectif et société Commandite Simple) et dans la Société à Responsabilité Limitée, on les appelle les gérants : dans la Société Anonyme on parle d'administrateurs, Président du conseil d'administration, de Directeur Général etc. Généralement les dirigeants ont des pouvoirs légaux qui leur permettent d'agir au nom de

la société.

Leur responsabilité peut aussi être engagée envers la société, un associé ou à l'égard tiers

3) Le commissaire aux comptes

C'est un organe de contrôle qui n'est pas présent dans toutes les sociétés. Le commissaire aux comptes est obligatoire dans la société anonyme et dans les autres formes de sociétés lorsque certaines conditions sont remplies. Son rôle est de contrôler les comptes et déclencher la procédure d'alerte. Cette procédure consiste pour le commissaire aux comptes à prendre contact avec les dirigeants et le cas échéant avec les associés et la juridiction compétente afin de les informer des difficultés de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société.

C- La dissolution de la société commerciale

La société commerciale peut être dissoute par l'effet de la loi (dissolution légale), des statuts (dissolution statutaire), par décision du juge (dissolution judiciaire) ou des associés (dissolution volontaire).

Lorsqu'une société commerciale est dissoute, il ya deux effets : la liquidation (elle consiste à vendre les biens de la société pour rembourser les dettes) et le partage des bénéfices entre les associés.

D- Les restructurations de la société commerciale

Certaines opérations portent atteinte à la structure même de la société. Ce sont :

- La fusion : c'est l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour n'en former plus qu'une seule soit par création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une d'entre elles (fusion-absorption)
- La scission : c'est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.
- La transformation : c'est la décision par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés. Ex : une SARL devient une SA.
- L'apport partiel d'actifs : c'est l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome d'activité à une société préexistante ou à créer.

III / LA CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

On classe généralement les sociétés commerciales en trois catégories :

Les sociétés de personnes : dans ces types de sociétés, les associés s'unissent surtout en considération de leurs personnes (intuitu personae) ; ils ont la qualité de commerçants et leur responsabilité est solidaire et indéfinie. C'est le cas de la SNC et la SCS.

Les sociétés de capitaux : dans ces types de société, ce qui compte surtout, ce sont les apports ; les associés appelés actionnaires n'ont pas la qualité de commerçants et ont une responsabilité limitée au montant de leurs apports. C'est le cas de la SA et la SAS.

La Société A Responsabilité Limitée (SARL) : c'est une société mixte, car elle

combine les caractéristiques des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux.

IV / LES GROUPEMENTS DE TYPE PARTICULIER

Ce sont : La société en participation : c'est celle dans laquelle les associés conviennent que la société ne sera pas immatriculée au RCCM. Elle n'a pas la personnalité morale et n'est pas soumise à publicité.

La société créée de fait et la société de fait : il y a société créée de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales.

Il y a société de fait, lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles l'une des formes reconnues par l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, mais qui comporte un vice de formation non régularisé.

Il y a aussi société de fait, lorsque deux ou plusieurs personnes ont constitué entre elles une société non reconnue par l'Acte uniforme.

Le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) : c'est un groupement qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter et à développer l'activité économique de ses membres et à améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

EXERCICE :

Trois amis, BLANCHAD, RICHELIEU et JOHN MACRO décident de créer une société commerciale. BLANCHAD a apporté 200 000 FCFA ; RICHELIEU met son fonds de commerce d'une valeur de 500 00 FCFA à la disposition de la société, tandis que JOHN MACRO, boulanger de métier décide de mettre sa compétence au service de la société.

- 1) qualifiez les différents apports faits par les trois amis.
- 2) N'ayant pas accompli aucune formalité, comment peut-on qualifier la société créée par les trois amis ?
- 3) Quelles formalités doivent-ils accomplir pour qu'ils aient une société régulièrement constituée et qui a la personnalité morale ?

CHAPITRE 12 : LES SOCIETES COMMERCIALES PAR LA FORME

Avec la réforme de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUDSCGIE) intervenue le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, le droit OHADA offre désormais aux opérateurs économiques, le choix entre cinq (5) formes de sociétés commerciales : la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société à responsabilité limitée (SARL), la société anonyme (SA) et la société par actions simplifiées (SAS).

I / LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)

C'est une société dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales. La SNC est créée sur la base de l'intuitu personae, c'est-à-dire en considérations des qualités personnelles des associés.

A- La constitution de la SNC

1°- La capacité commerciale : les associés doivent avoir la capacité commerciale. Les mineurs non émancipés, les majeurs incapables, les personnes frappées d'incompatibilité (experts comptables et comptables agréés, auxiliaires de justice, fonctionnaires, géomètres experts, etc.) ou d'interdictions et de déchéances d'exercer commerce ne peuvent entrer dans une SNC. De plus, deux époux ne peuvent être associés dans une même SNC, à cause de la responsabilité solidaire et indéfinie.

2°- Le nombre minimum physiques d'associés : il faut au moins deux associés, personnes physiques ou morales. Par conséquent, la SNC unipersonnelle n'existe pas.

3°- le capital social minimum : il n'y a pas de capital social minimum exigé.

4°- possibles : tous les trois types d'apports sont autorisés : l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie.

B- Le fonctionnement de la SNC

1) La gérance

a- La désignation des gérants

Les gérants sont désignés dans les statuts. Ils peuvent être associés ou non, personnes physiques ou morales. Si les statuts n'organisent pas la gérance, tous les associés sont gérants et ont individuellement le pouvoir d'engager pleinement la société.

b- Les pouvoirs des gérants

Le gérant a tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société pourvu qu'il reste dans l'objet social. Les limitations statutaires des pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Mais si le gérant a dépassé l'objet social, la responsabilité de la société est engagée sauf, si le tiers est de mauvaise foi.

c- La responsabilité des gérants

Le gérant est responsable civilement et pénalement pour les fautes qu'il commet dans sa gestion. La responsabilité civile du gérant peut être engagée lorsqu'il commet une faute qui cause un dommage à la société. L'action en responsabilité peut être exercée par le représentant légal de la société. Un ou plusieurs associés peuvent aussi exercer l'action.

La responsabilité pénale du gérant peut aussi être engagée pour abus de confiance, escroquerie, vol. L'abus de biens sociaux n'est pas applicable aux gérants des SNC.

d- La révocation des gérants

Le gérant de la SNC ne peut être révoqué que pour justes motifs c'est-à-dire violation des dispositions légales ou statutaires relatives au fonctionnement de la société. Ex : mauvaise gestion

Le gérant peut être révoqué selon les modalités suivantes :

- Si tous les associés sont gérants, la révocation de l'un d'eux se fait à l'unanimité des autres associés ; elle entraîne la dissolution de la société, sauf clause contraire des statuts ou décision unanime des autres associés ;
- S'il s'agit d'un gérant associé statutaire, la révocation se fait à l'unanimité ;
- S'il s'agit d'un gérant non statutaire, associé ou non, il peut être révoqué à la majorité en nombre et en capital des associés.

2) le contrôle de la gestion

Les associés tenus de désigner un commissaire aux comptes (CAC) si à la clôture de l'exercice social, la société remplit deux des trois conditions suivantes :

- Total du bilan supérieur à 250 millions FCFA
- Chiffre d'affaire annuel supérieur à 500 millions FCFA
- Effectif permanent supérieur à 50 personnes.

3) La cession des parts sociales

La cession des parts sociales n'est pas libre dans la SNC. Même entre associés, cette cession doit être autorisée à l'unanimité. A défaut d'unanimité, les statuts peuvent aménager une procédure de rachat pour permettre le retrait de l'associé cédant.

C- La fin de la SNC

En plus des causes communes de dissolution à toutes les sociétés, la SNC est en aussi dissoute dans les cas suivants : décès, incapacité ou interdiction de faire le commerce d'un associé ; déclaration judiciaire de cessation des paiements d'un associé

Pour éviter la dissolution de la SNC, les associés peuvent prévoir dans les statuts une clause de continuation avec les autres associés ou avec les associés et les héritiers de l'associé prédécédé. Si l'un ou plusieurs héritiers sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des parts de la succession de leur auteur. La société doit être transformée dans le délai d'un an à compter du décès en société en commandite simple dont les mineurs deviennent commanditaires. A défaut, elle est dissoute.

EXERCICE 1 :

Des amis ont créé une SNC pour la transformation de l'arachide en pâte destinée à l'exportation. Tout allait bien jusqu'au jour où l'un d'entre eux mourut ; alors, son fils de 17 ans voulut suppléer son père car les statuts de la SNC prévoyaient une clause de continuation avec les héritiers. Mais il se heurta au refus des associés de leur père.

1) Ce refus est-il fondé ?

2) Le fils soutient que son admission dans la société est possible si on en change la forme. Qu'en pensez-vous ?

II / LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE (SCS)

C'est une société dans laquelle coexistent deux types d'associés (les commanditaires et les commandités) dont l'étendue des responsabilités est différente. La SCS est créée sur la base de l'intuitu personae.

A- La constitution de la SCS

1° - La capacité commerciale : elle est exigée pour les commandités mais non pour les commanditaires. Deux époux peuvent être associés d'une SCS à condition que l'un soit commandité et l'autre commanditaire ou qu'ils soient tous les deux commanditaires.

2° - Le nombre minimum d'associés : il faut au moins deux associés personnes physiques ou morales dont un commanditaire et un commandité. Par conséquent, il n'existe pas de SCS unipersonnelle.

3° - Le capital social minimum : il n'y a pas de capital social minimum exigé.

4° - Les apports possibles : les commandités peuvent faire tous les trois types d'apports (en nature, numéraire et industrie) alors que les commanditaires ne peuvent faire que des apports en nature et en numéraire. Il leur est interdit de faire des apports en industrie.

B- Le fonctionnement de la SCS

1) La gérance

Seuls les commandités peuvent être gérants avec les mêmes pouvoirs que les associés d'une SNC. Il est interdit aux commanditaires de s'immiscer dans la gestion externe de la SCS, sinon ils seront tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

2) La responsabilité des associés

La responsabilité des commandités est indéfinie et solidaire tandis que celle des commanditaires est limitée à leurs apports.

3) La cession des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être en principe cédées qu'avec le consentement unanime des associés.

4) Le contrôle de la gestion

Les associés sont tenus de désigner un commissaire aux comptes (CAC) si à la clôture de l'exercice social, la société remplit deux des trois conditions suivantes :

- Total du bilan supérieur à 250 millions FCFA
- Chiffre d'affaire annuel supérieur à 500 millions FCFA

- Effectif permanent supérieur à 50 personnes.

C- la fin de SCS

En dehors des causes communes de dissolution, la SCS peut être dissoute en cas de décès et d'incapacité, de déchéance ou d'interdiction d'un commandité. Lorsque ces causes sont liées aux commanditaires, la SCS n'est pas dissoute.

EXERCICE 2 :

La famille KOUASSI comprenant M. KOUASSI, Mme KOUASSI et leurs deux enfants, Alex 12 ans et Ariane 6 ans, décide de créer une société commerciale.

1) Quel type de société de personnes tous les membres de la famille KOUASSI peuvent-ils créer ensemble ? Justifiez votre réponse.

2) En quelle qualité chacun y entrera comme associé ? Un an après la constitution de la société, M. KOUASSI perd la vie dans un accident de la circulation. 3) Quelle sera la conséquence du décès de M. KOUASSI sur la survie de la société ?

III/ LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (CARL)

C'est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. La SARL est une société mixte ou hybride car elle est à la fois une société de personnes et une société de capitaux.

A- La constitution de la SARL

1°- La capacité commerciale : Elle n'est pas exigée. Les associés de la SARL ne sont donc pas des commerçants.

2°- Le nombre minimum d'associés : la SARL peut être constituée entre une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Elle peut aussi être créée par un associé unique (SARL unipersonnelle).

3°- Le capital social minimum : le capital social doit être au minimum d'un million FCFA sauf disposition nationale contraire. Mais désormais en Côte d'Ivoire, il n'existe aucun capital minimum exigé pour créer une SARL. Le montant minimal des parts sociales est de 5000 FCFA

4°- Les apports possibles : les trois types d'apports sont autorisés (l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie).

L'évaluation des apports en nature doit figurer dans les statuts. Les apports en nature doivent être intégralement libérés. Les apports en numéraire doivent être libérés de moitié. Le délai de libération du surplus est de 2 ans à compter de l'immatriculation au RCCM

L'évaluation des apports en nature est contrôlée par un commissaire aux comptes et aux apports si la valeur de l'apport en nature est supérieure à 5 millions.

B- Le fonctionnement de la SARL

1) La gérance

a- La désignation des gérants

La gérance est assurée par un ou plusieurs gérants associés ou non, désignés dans les

statuts ou non pour 4 ans rééligibles sauf clause contraire des statuts.

b- Les pouvoirs des gérants

Le gérant a tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société pourvu qu'il reste dans l'objet social. Les limitations statutaires des pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Mais si le gérant a dépassé l'objet social, la responsabilité de la société est engagée sauf, si le tiers est de mauvaise foi.

c- La responsabilité des gérants

La mauvaise gestion du gérant engage sa responsabilité civile et responsabilité civile et pénale. La responsabilité pénale du gérant peut aussi être engagée pour du gérant peut être engagée lorsqu'il commet une faute qui cause un dommage à la société. L'action en responsabilité peut être engagée par le représentant légal de la société. L'action sociale ut singuii peut être exercée par n'importe quel associé.

La responsabilité pénale des gérants peut être aussi engagée pour abus de biens sociaux (Utilisation des biens de la société à des fins personnelles).

d- La révocation des gérants

Le gérant de la SARL ne peut être révoqué que pour juste motifs c'est-à-dire violation des dispositions légales ou statutaires relatives au fonctionnement de la société.

Le gérant peut être révoqué selon les modalités suivantes :

- Soit par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
- Soit par voie judiciaire

2) La responsabilité des associés

Les associés sont responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports.

3) le contrôle de la gestion

Il peut être assuré par un commissaire aux comptes (CAC). La désignation d'un CAC est obligatoire dans les SARL qui remplissent deux des trois conditions suivantes :

- Total du bilan supérieur à 125 millions FCFA
- Chiffre d'affaire annuel supérieur à 250 millions FCFA
- Effectif permanent supérieur à 50 personnes.

Le CAC peut mettre en œuvre la procédure d'alerte lorsqu'il constate des actes de nature à compromettre le fonctionnement normal de la société.

Lorsque le commissaire aux comptes découvre une infraction commise par les gérants, il est tenu d'informer immédiatement le procureur de la république sous peine de poursuites pénales.

4) La cession des parts sociales

a- La cession des parts entre associés

Elle est organisée par les statuts. A défaut, la cession est libre entre associés, conjoints, ascendants et descendants.

b- La cession des parts à des tiers

Elle est aussi organisée par les statuts. A défaut, la cession se fait à la majorité des associés représentant les ^{3/4} des parts sociales, déduction faite des parts de l'associé cédant.

EXERCICE 3 :

BINTOU, ZINSOU et DAPA sont associés dans une SARL d'achat et vente de produits agricoles. Les parts sociales sont réparties comme suit : BINTOU : 20 parts ; ZINSOU :

10 parts ; DAPA : 70 parts. DAPA a été nommé Gérant de la société pour la durée de celle-ci. Au bout de 3 ans d'exercice, la société cumule un déficit net de 20 millions. Devant cette situation, les associés décident de pourvoir au remplacement de DAPA. Mais celui-ci s'y oppose.

1) Les associés peuvent-ils révoquer le gérant DAPA

Une année plus tard, BINTOU cède librement ses parts sociales à KONAN ex-associé qui souhaite intégrer à nouveau la société. Celui-ci lui offre le double du prix. A la fin de l'exercice, lorsque KONAN s'est présenté pour toucher sa part de bénéfice, il s'est vu opposer un refus de la part des associés.

2) Les associés peuvent-ils valablement contester la cession faite par BINTOU de ses parts sociales à KONAN ?

IV / LA SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

C'est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes que proportionnellement à leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions.

A- La constitution de la SA

1°- La capacité commerciale : Elle n'est pas exigée pour être actionnaire dans une SA.

2°- Le nombre minimum d'associés : la SA peut être constituée entre une ou plusieurs personnes physiques morales. Elle peut aussi être créée par un associé unique (SA unipersonnelle).

3°- Le capital social minimum : le capital social doit être au minimum de 10 millions FCFA. Le capital social minimum est de 100 millions FCFA pour les SA qui font appel public à l'épargne.

4°- Les apports possibles : ne sont autorisés dans la SA que l'apport en numéraire et l'apport en nature.

Le capital social doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts. Les apports en numéraire doivent être libérés lors de la souscription du capital du ^{1/4} au moins. Le délai de libération du surplus est de 3 ans à compter de l'immatriculation au RCCM.

B- Le fonctionnement de la SA

1) La gestion de la SA

Il y a deux modes de gestion de la SA : la SA avec conseil d'administration et la SA avec administrateur général.

a- La SA avec conseil d'administration

Dans cette hypothèse, l'administration de la SA est confiée à un conseil d'administration (CA) et la direction soit à un président directeur général (PDG), soit à un président du

conseil d'administration (PCA) et un directeur général (DG).

Le CA est composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. En cas d'appel public à l'épargne, le maximum est de 15 et 24 en cas de fusion.

Le CA a plusieurs attributions : détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre ; il se saisit de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société ; il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun ; il autorise les conventions réglementées.

b- la SA avec administrateur général

Cette formule d'administration est possible lorsque le nombre d'actionnaires est égal ou inférieur à 3. L'administrateur général assume à lui seul les fonctions d'un CA et d'un PDG

Les dirigeants de SA peuvent être révoqués à tout moment (révocation ad nutum).

2) La responsabilité des actionnaires

Les actionnaires sont responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports.

3) Le contrôle de la gestion

a- Le commissaire aux comptes

Le contrôle de la gestion de la SA est assuré par un CAC. Le CAC est choisi sur la liste des CAC et désigné à l'unanimité par les futurs actionnaires ou à défaut par la juridiction compétente. Les SA ne faisant pas appel public à l'épargne sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant. Les SA faisant appel public à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants.

b- L'expertise de gestion

Un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième du capital peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

4) La cession des actions

Les actions sont librement négociables.

5) Les assemblées générales

On distingue l'assemblée générale ordinaire (AGO) compétente pour statuer sur des questions n'emportant pas modification des statuts ; l'assemblée générale extraordinaire (AGE) qui statue sur la modification des statuts, la fusion, la scission, la prorogation de la durée de la vie de la société, etc. ; et l'assemblée spéciale d'actionnaires détenteurs d'actions d'une catégorie déterminée.

V/ LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (SAS)

C'est une société dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement sous réserve des règles impératives prévues dans l'acte uniforme. Dans la SAS, l'intuitu personae est marqué. Les membres de la SAS sont appelés associés et non actionnaires bien que la SAS soit une société de capitaux.

A- La constitution de la SAS

1° - La SAS commerciale : elle n'est pas exigée pour entrer dans une SAS.

2°- Le nombre minimum d'associés : la SAS peut être constituée entre une ou plusieurs personnes physiques ou morales ; elle peut aussi être constituée par un associé unique (SAS unipersonnelle).

3°- Le capital social minimum : aucun capital minimum n'est exigé.

4°- Les apports possibles : ce sont les apports en nature, en numéraire et en industrie.

B- Le fonctionnement de la SAS

Sous réserve des règles impératives prévues par l'acte uniforme, les règles de fonctionnement sont généralement définies par les statuts.

1) La gestion de la SAS

La SAS est gérée par un président, sauf si les statuts prévoient que la gestion sera assurée par un DG ou un DGA. Le président a tout pouvoir pour engager la société. Le cumul du mandat social avec un contrat de travail est possible.

2) La responsabilité des associés

Les associés sont responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports.

3) Le contrôle de la gestion

La SAS est tenue de désigner un CAC si elle remplit à la clôture de l'exercice social, deux des conditions suivantes :

- Total du bilan supérieur à 125 millions F
- Chiffre d'affaires annuel supérieur
- Effectif permanent supérieur à 5 personnes

4) La cession des actions

Les actions sont librement cessibles. Mais les statuts peuvent prévoir l'interdiction pour les associés de céder leurs actions pendant une durée déterminée ne pouvant excéder 10 ans.

EXERCICE 4 :

KAZIM riche commerçant marié, est père de 3 enfants : ATTOUM 15 ans, DEOLINDA 22 ans mariée à ALEX, brillant intellectuel (mais très cupide), KOLABO 27 ans marié à Josiane ATTO de moralité douteuse.

Il exploite depuis 15 ans un fonds de commerce de lingerie féminine à Abobo. Se faisant vieux et voulant associer ses enfants à ses affaires afin qu'à son décès, celles-ci continuent de prospérer, il envisage de créer une société avec ses 3 enfants en faisant apport à la société à créer, du fonds exploité à Abobo. Mais il souhaiterait non seulement que la société conserve un caractère familial mais que de son vivant, il ne soit pas gêné dans la gestion de ladite société.

✓ Quel type de société peut être adapté aux exigences de KAZIM ?

EXERCICE 5 :

Choisissez la bonne réponse. Une seule réponse par QCM est exigée (exemple : 1 - a ; 2 - b ; 3 - c...)

1) Les associés de la société en nom collectif :

- a. Peuvent avoir la capacité commerciale
- b. Ne sont pas des commerçants
- c. Ont la capacité commerciale

2) La société en commandite simple est une société :

- a. Commerciale par son objet
- b. Commerciale par sa forme
- c. Commerciale par sa forme et son objet
- d. Civile

3) Dans la société en commandite simple, les commanditaires :

- a. Peuvent s'immiscer dans la gestion externe de la société
- b. Peuvent être gérants
- c. Sont gérants
- d. Ne peuvent être gérants

4) Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, les parts sociales représentatives des apports en numéraire :

- a. Doivent être libérées en totalité
- b. Doivent être libérées moins la moitié de leur montant
- c. Peuvent être libérées d'au moins un quart de leur montant
- d. Peuvent ne pas être libérées

5) Les administrateurs de la société anonyme :

- a. Sont révocables ad nutum par le conseil d'administration
- b. Sont révocables ad nutum par l'assemblée générale ordinaire
- c. Ne sont pas révocables ad nutum par l'assemblée générale ordinaire
- d. Sont révocables par le président du conseil d'administration.

6) Le capital social minimum pour créer une société par actions simplifiées :

- a. Est de 1 million FCFA
- b. Est de 10 millions FCFA
- c. N'est pas exigé par l'acte uniforme